

الجمهورية التونسية

LE « JOURNAL OFFICIEL »
DE LA REPUBLIQUE TUNISIENNE
paraît
le MARDI et le VENDREDI

IMPRIMERIE OFFICIELLE
DE LA REPUBLIQUE TUNISIENNE
43, rue du 18 Janvier 1952 — TUNIS
Tél. : 243.873 — 243.874
Compte courant postal N° 610-15 Tunis

Tous les règlements doivent être effectués
au nom du Receveur-Economiste

قوانين وترايب



TARIFS (en millimes)

	EDITION originale		EDITION originale et sa Traduction	
	1 an	6 mois	1 an	6 mois
Tunisie.....				
Algérie.....	2.800	1.600	3.400	1.900
Marec.....				
France.....	3.300	1.850	3.900	2.150
Etranger.....	4.500	2.550	5.100	2.850
Prix du Numéro..	35		45	
Prix des Annonces				
La ligne.....	100 millimes			

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TUNISIENNE

LOIS ET REGLEMENTS

(Traduction française)

SOMMAIRE

PARTIE OFFICIELLE

LOIS

	Pages
LOI N° 58-122 du 14 novembre 1958 (2 djoumada I 1378), portant ratification de l'Accord Commercial conclu entre la République Tunisienne et le Royaume de Norvège.....	1092
LOI N° 58-123 du 14 novembre 1958 (2 djoumada I 1378), portant ratification de l'Accord Commercial conclu entre la République Tunisienne et la République Turque.....	1092
LOI N° 58-124 du 14 novembre 1958 (2 djoumada I 1378), portant ratification de l'Accord Commercial conclu entre la République Tunisienne et la République Italienne.....	1092
LOI N° 58-125 du 17 novembre 1958 (5 djoumada I 1378), portant ratification de l'Accord Commercial conclu entre la République Tunisienne et la République Populaire de Chine.....	1092
LOI N° 58-126 du 17 novembre 1958 (5 djoumada I 1378), autorisant l'Etat à souscrire au capital de la Société Tunisienne d'Assurances et de Réassurances.....	1093
LOI N° 58-127 du 17 novembre 1958 (5 djoumada I 1378), relative au calcul de la prime d'ancienneté à attribuer aux travailleurs des entreprises privées.....	1093
LOI N° 58-128 du 17 novembre 1958 (5 djoumada I 1378), prorogeant pour une nouvelle période de six mois, l'effet du décret du 9 décembre 1954 (13 rabia II 1374), relatif à la situation, au regard de la législation sociale, des chômeurs occupés sur les chantiers d'assistance.....	1093
LOI N° 58-129 du 21 novembre 1958 (9 djoumada I 1378), relative à la Médaille Militaire.....	1094
LOI N° 58-111 du 27 octobre 1958 (13 rabia II 1378) (Rectificatif).....	1094

DECRETS ET ARRETES

SECRETARIAT D'ETAT A LA JUSTICE

NOMINATION d'un Conseiller près la Cour de Cassation.....	1094
---	------

SECRETARIAT D'ETAT A L'INTERIEUR

DECRET N° 58-298 du 12 novembre 1958 (29 rabia II 1378), autorisant la Commune de Sousse à modifier l'affectation du reliquat non utilisé d'un emprunt.....	1094
DECRET N° 58-299 du 12 novembre 1958 (29 rabia II 1378), autorisant la Commune de Ksar-Hellal à contracter un emprunt à long terme de 20.000 dinars pour le financement des travaux de construction d'un marché.....	1095
DISSOLUTION de l'Association dite « Stade Gaulois ».....	1095
NOMINATION et licenciement de cheikhs.....	1095

SECRETARIAT D'ETAT AUX FINANCES

ARRETE du Secrétaire d'Etat aux Finances du 20 novembre 1958 (8 djoumada I 1378), modifiant l'arrêté du 16 mai 1949 (18 redjeb 1368), portant modification du statut particulier du personnel fonctionnaire titulaire du Secrétariat d'Etat aux Finances.....	1095
AVIS N° 64 du Secrétaire d'Etat aux Finances.....	1095

SECRETARIAT D'ETAT AU COMMERCE ET A L'INDUSTRIE

DECRET N° 58-159 du 7 novembre 1958 (24 rabia II 1378), portant constitution et organisation de l'Association d'Intérêt Collectif d'El Azib.....	1095
ARRETE du Secrétaire d'Etat à la Présidence du 12 novembre 1958 (29 rabia II 1378), fixant la composition et le fonctionnement de la Commission technique spéciale.....	1098
ARRETE du Secrétaire d'Etat au Commerce et à l'Industrie du 14 novembre 1958 (2 djoumada I 1378), relatif aux règles applicables à la standardisation des dattes deglet ennuur mises à la consommation.....	1099
ARRETE du Secrétaire d'Etat au Commerce et à l'Industrie du 14 novembre 1958 (2 djoumada I 1378), relatif au contrôle à l'exportation des amandes sèches décortiquées ou en coque.....	1100
AUTORISATION de transport en commun.....	1101

Pages

SECRETARIAT D'ETAT A L'AGRICULTURE

DECRET N° 58-314 du 17 novembre 1958 (5 djoumada I 1378),
réglementant la procédure de passation des marchés
de l'Office de la Mise en Valeur de la Vallée de la
Medjerda..... 1101

ARRETE du Secrétaire d'Etat à la Présidence du 17 novembre
1958 (5 djoumada I 1378), relatif aux marchés et
conventions passés par l'Office de la Mise en Valeur
de la Vallée de la Medjerda..... 1102

ARRETE des Secrétaires d'Etat aux Finances et à l'Agriculture
du 10 novembre 1958 (27 rabia II 1378), autorisant le
fonctionnement de la Société des Courses de Tunis
pendant l'année 1958-59..... 1102

**SECRETARIAT D'ETAT AUX TRAVAUX PUBLICS
ET A L'HABITAT**

DECRET N° 58-271 du 7 novembre 1958 (24 rabia II 1378), por-
tant expropriation pour cause d'utilité publique, des
immeubles nécessaires à la rectification des virages
à la sortie Sud de Sousse, route M. C. 82, P. K.
143 + 315 et 143 + 669..... 1103

**SECRETARIAT D'ETAT AUX POSTES, TELEGRAPHES
ET TELEPHONES**

DECRET N° 58-301 du 11 novembre 1958 (28 rabia II 1378), mo-
difiant la tarification des colis postaux..... 1103

**SECRETARIAT D'ETAT A LA SANTE PUBLIQUE
ET AUX AFFAIRES SOCIALES**

DECRET N° 58-313 du 14 novembre 1958 (2 djoumada I 1378),
modifiant les coefficients hiérarchiques et l'éche-
lonnement indiciaire applicables à certains fonction-
naires du Secrétariat d'Etat à la Santé Publique et
aux Affaires Sociales..... 1106

NOMINATION d'un Sous-Directeur à l'Institut Pasteur..... 1107

PARTIE NON OFFICIELLE**SECRETARIAT D'ETAT AU COMMERCE ET A L'INDUSTRIE**

AVIS relatifs aux établissements dangereux, insalubres ou in-
commodes..... 1107

BREVETS d'invention..... 1107

PARTIE OFFICIELLE**LOIS**

Loi n° 58-122 du 14 novembre 1958 (2 djoumada I 1378),
portant ratification de l'Accord Commercial conclu entre
la République Tunisienne et le Royaume de Norvège.

Au nom du Peuple,

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République
Tunisienne,

Vu l'Accord Commercial conclu entre la République Tunisienne et le
Royaume de Norvège, et signé à Tunis, le 8 août 1958 (22 moharem
1378), entre les représentants des Gouvernements Tunisien et Norvé-
gien;

Vu l'avis des Secrétaires d'Etat à la Présidence et aux Affaires
Etrangères,

Promulguons la loi dont la teneur suit :

ARTICLE PREMIER. — L'Accord Commercial conclu entre
la République Tunisienne et le Royaume de Norvège et
signé à Tunis, le 8 août 1958 (22 moharem 1378), est ratifié.

ART. 2. — La présente loi sera publiée au *Journal Officiel*
de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Tunis, le 14 novembre 1958 (2 djoumada I 1378).

Le Président de la République Tunisienne,

HABIB BOURGUIBA.

Loi n° 58-123 du 14 novembre 1958 (2 djoumada I 1378),
portant ratification de l'Accord Commercial conclu entre
la République Tunisienne et la République Turque.

Au nom du Peuple,

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République
Tunisienne,

Vu l'Accord Commercial conclu entre la République Tunisienne et
la République Turque, et signé à Tunis, le 17 avril 1958 (27 ramadan
1377), entre les représentants des Gouvernements Tunisien et Turc;

Vu l'avis des Secrétaires d'Etat à la Présidence et aux Affaires
Etrangères,

Promulguons la loi dont la teneur suit :

ARTICLE PREMIER. — L'Accord Commercial conclu entre la
République Tunisienne et la République Turque et signé à
Tunis, le 17 avril 1958 (27 ramadan 1377), est ratifié.

ART. 2. — La présente loi sera publiée au *Journal Officiel*
de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Tunis, le 14 novembre 1958 (2 djoumada I 1378).

Le Président de la République Tunisienne,

HABIB BOURGUIBA.

Loi n° 58-124 du 14 novembre 1958 (2 djoumada I 1378),
portant ratification de l'Accord Commercial conclu entre
la République Tunisienne et la République Italienne.

Au nom du Peuple,

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République
Tunisienne,

Vu l'Accord Commercial conclu entre la République Tunisienne et
la République Italienne, et signé à Tunis, le 8 avril 1958 (18 ramadan
1377), entre les représentants des Gouvernements Tunisien et Italien;

Vu l'avis des Secrétaires d'Etat à la Présidence et aux Affaires
Etrangères,

Promulguons la loi dont la teneur suit :

ARTICLE PREMIER. — L'Accord Commercial conclu entre
la République Tunisienne et la République Italienne et signé
à Tunis, le 8 avril 1958 (18 ramadan 1377), est ratifié.

ART. 2. — La présente loi sera publiée au *Journal Officiel*
de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Tunis, le 14 novembre 1958 (2 djoumada I 1378).

Le Président de la République Tunisienne,

HABIB BOURGUIBA.

Loi n° 58-125 du 17 novembre 1958 (5 djoumada I 1378), por-
tant ratification de l'Accord Commercial conclu entre la
République Tunisienne et la République Populaire de
Chine.

Au nom du Peuple,

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République
Tunisienne,

Vu l'Accord Commercial conclu entre la République Tunisienne et
la République Populaire de Chine, et signé à Tunis, le 25 septembre

1958 (10 rabia I 1378), entre les représentants des Gouvernements Tunisien et Chinois;

Vu l'avis des Secrétaires d'Etat à la Présidence et aux Affaires Etrangères,

Promulguons la loi dont la teneur suit :

ARTICLE PREMIER. — L'Accord Commercial conclu entre la République Tunisienne et la République Populaire de Chine et signé à Tunis, le 25 septembre 1958 (10 rabia I 1378), est ratifié.

ART. 2. — La présente loi sera publiée au *Journal Officiel de la République Tunisienne* et exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Tunis, le 17 novembre 1958 (5 djoumada I 1378).

Le Président de la République Tunisienne,
HABIB BOURGUIBA.

Loi n° 58-126 du 17 novembre 1958 (5 djoumada I 1378), autorisant l'Etat à souscrire au capital de la Société Tunisienne d'Assurances et de Réassurances.

Au nom du Peuple,

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne,

Vu le décret du 12 mai 1906 (18 rabia I 1324), portant règlement sur la comptabilité publique en Tunisie, tel qu'il a été modifié et complété par les textes subséquents;

Vu le décret du 29 juin 1957 (1er doul hidja 1376), portant fixation du budget ordinaire pour la gestion 1957-58, et notamment son article 9 instituant un Fonds d'Industrialisation et de Développement;

Vu l'avis des Secrétaires d'Etat à la Présidence et aux Finances,

Promulguons la loi dont la teneur suit :

ARTICLE PREMIER. — Le Secrétaire d'Etat aux Finances, agissant pour le compte de l'Etat, est autorisé à souscrire au capital de la Société Tunisienne d'Assurances et de Réassurances, à concurrence de cent mille dinars (100.000 d.). Cette somme sera prélevée sur les disponibilités du Fonds d'Industrialisation et de Développement, créé par le décret susvisé du 29 juin 1957 (1er doul hidja 1376).

ART. 2. — La présente loi sera publiée au *Journal Officiel de la République Tunisienne* et exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Tunis, le 17 novembre 1958 (5 djoumada I 1378).

Le Président de la République Tunisienne,
HABIB BOURGUIBA.

Loi n° 58-127 du 17 novembre 1958 (5 djoumada I 1378), relative au calcul de la prime d'ancienneté à attribuer aux travailleurs des entreprises privées.

Au nom du Peuple,

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne,

Vu le décret du 4 septembre 1943 (4 ramadan 1362), relatif à la révision des salaires, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété;

Vu le décret du 6 avril 1950 (18 djoumada II 1369), relatif à l'hygiène, à la sécurité et à l'emploi des femmes et des enfants dans les établissements du commerce, de l'industrie et des professions libérales;

Vu le décret du 21 septembre 1955 (3 safar 1375), portant organisation des pouvoirs publics, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété;

Vu l'avis des Secrétaires d'Etat à la Présidence, au Commerce et à l'Industrie et à la Santé Publique et aux Affaires Sociales,

Promulguons la loi dont la teneur suit :

ARTICLE PREMIER. — Dans toutes les branches d'activité rentrant sous l'emprise du décret susvisé du 4 septembre 1943

(4 ramadan 1362), relatif à la révision des salaires, la prime d'ancienneté à attribuer aux travailleurs, lorsqu'elle est prévue par le règlement de salaire applicable en l'espèce, doit être calculée selon les modalités suivantes :

— est assimilée à une période de cinq ans de services effectifs, l'intervalle de temps comprenant au moins 1.200 jours de travail effectués dans une même entreprise, au cours de cinq années consécutives. La prime n'est due que lorsque les cinq années sont écoulées. Elle est due si le total de 1.200 jours est réuni par le travailleur considéré, encore que la période ait dépassé 5 ans, pourvu que le contrat de travail ait subsisté durant cette période entre le salarié et l'employeur.

ART. 2. — Pour le calcul de cette prime, la durée des services effectifs dans l'entreprise est comptée à partir du premier mois qui suit soit la date de l'embauchage, soit la date à laquelle le salarié a atteint 18 ans s'il est entré dans l'établissement avant 18 ans, quelle que soit cette date d'entrée.

ART. 3. — Les périodes de congés payés, les périodes de repos des femmes en couches, prévues à l'article 16 du décret du 6 avril 1950 (18 djoumada II 1369), les périodes pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue sans que celui-ci soit rompu, notamment pour cause d'accidents du travail, chômage ou maladie, sont considérées comme périodes de travail effectif.

Les périodes de chômage ou de maladie supérieures à un mois ne sont pas considérées comme travail effectif.

ART. 4. — Chaque tranche de cinq ans à prendre en considération pour le calcul de la prime d'ancienneté doit être calculée comme il est dit aux articles précédents.

ART. 5. — Toute prime acquise à un ouvrier dans un établissement reste due à cet ouvrier lorsque celui-ci reprend du service dans cette même entreprise, après une ou plusieurs interruptions de travail. L'ancienneté antérieure à une pareille interruption doit s'additionner à l'ancienneté nouvelle pour le calcul de la prime.

ART. 6. — Le montant de la prime à allouer mensuellement est réductible en fonction du nombre d'heures effectuées par rapport au nombre d'heures dues par l'ouvrier au cours du mois.

ART. 7. — Sont abrogées toutes dispositions contraires à celles de la présente loi. Sont toutefois maintenues, les stipulations particulières résultant des règlements de salaires ou d'usages constants, lorsqu'elles sont plus favorables aux travailleurs.

ART. 8. — La présente loi sera publiée au *Journal Officiel de la République Tunisienne* et exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Tunis, le 17 novembre 1958 (5 djoumada I 1378).

Le Président de la République Tunisienne,
HABIB BOURGUIBA.

Loi n° 58-128 du 17 novembre 1958 (5 djoumada I 1378), prorogeant pour une nouvelle période de six mois, l'effet du décret du 9 décembre 1954 (13 rabia II 1374), relatif à la situation, au regard de la législation sociale, des chômeurs occupés sur les chantiers d'assistance.

Au nom du Peuple,

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne,

Vu le décret du 9 décembre 1954 (13 rabia II 1374), relatif à la situation, au regard de la législation sociale, des chômeurs occupés sur les chantiers d'assistance;

Vu les décrets du 9 juin 1955 (18 chaoual 1374), du 15 décembre 1955 (29 rabia II 1375), du 7 juin 1956 (27 chaoual 1375), du 6 décembre 1956 (3 djoumada I 1376), du 6 juin 1957 (8 doul kaada 1376), et les lois n° 57-70 du 9 décembre 1957 (16 djoumada I 1377) et n° 58-62 du 9 juin 1958 (21 doul kaada 1377), prorogeant pour sept périodes successives de six mois (6), l'effet du décret du 9 décembre 1954 (13

rabia II 1374), relatif à la situation au regard de la législation sociale, des chômeurs occupés sur les chantiers d'assistance;

Vu l'avis des Secrétaires d'Etat à la Présidence et à la Santé Publique et aux Affaires Sociales,

Promulguons la loi dont la teneur suit :

ARTICLE PREMIER. — L'effet du décret susvisé du 9 décembre 1954 (13 rabia II 1374), prorogé pour sept périodes de six mois (6), expirant le 8 décembre 1958, est à nouveau prorogé pendant une période de six mois (6), à compter du 9 décembre 1958.

ART. 2. — La présente loi sera publiée au *Journal Officiel de la République Tunisienne* et exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Tunis, le 17 novembre 1958 (5 djoumada I 1378).

Le Président de la République Tunisienne,

HABIB BOURGUIBA.

Loi n° 58-129 du 21 novembre 1958 (9 djoumada I 1378), relative à la Médaille Militaire.

Au nom du Peuple,

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne,

Vu le décret du 8 décembre 1955 (22 rabia II 1375), créant une médaille militaire;

Vu l'avis des Secrétaires d'Etat à la Présidence et à la Défense Nationale,

Promulguons la loi dont la teneur suit :

ARTICLE PREMIER. — Il est institué une médaille militaire pour récompenser les personnels militaires de l'Armée et les citoyens ayant pris une part active à la défense du territoire national, dans les conditions prévues par la présente loi.

ART. 2. — La médaille militaire sera en bronze argenté et d'un diamètre de 32 mm. Elle portera, d'un côté, l'armoirie de la République avec cet exergue : médaille militaire, et de l'autre, inscription : Honneur, Loyauté, Discipline. Elle sera surmontée d'un trophée d'armes.

ART. 3. — Les militaires qui auront obtenu la médaille militaire la porteront attachée par un ruban vert barré de rouge, sur le côté gauche de la poitrine.

ART. 4. — Les détenteurs de la médaille militaire constituent un ordre dont le Président de la République est le Grand Maître. A ce titre, le Président de la République détient, outre l'insigne décrit ci-dessus, une médaille de même modèle frappée en or en exemplaire unique.

ART. 5. — La médaille militaire pourra être décernée aux militaires :

1° qui se seront signalés par un fait d'armes, d'un acte de courage ou de dévouement, en cours d'activités opérationnelles;

2° qui auront reçu une ou plusieurs blessures en combattant devant l'ennemi ou dans un service commandé;

3° dont les noms auront été cités à l'ordre de l'Armée;

4° qui comptent quinze années de services, campagnes comprises.

ART. 6. — A titre exceptionnel, la médaille militaire pourra être accordée, pour les motifs visés aux paragraphes 1 et 2 de l'article 5 ci-dessus à tout citoyen ayant combattu aux côtés de l'Armée pour la défense du territoire national.

ART. 7. — La médaille militaire est accordée par décret pris sur la proposition du Secrétaire d'Etat à la Défense Nationale. La Chancellerie de cette décoration sera assurée par le Secrétariat d'Etat à la Défense Nationale.

ART. 8. — La liste des médaillés sera publiée au *Journal Officiel de la République Tunisienne*.

ART. 9. — La médaille militaire se perd de plein droit pour toute condamnation à une peine afflictive ou infamante. De plus, en cas d'indignité dûment constatée, elle peut être retirée dans les formes où elle a été attribuée.

ART. 10. — Le décret susvisé du 8 décembre 1955 (22 rabia II 1375) est abrogé.

ART. 11. — La présente loi sera publiée au *Journal Officiel de la République Tunisienne* et exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Tunis, le 21 novembre 1958 (9 djoumada I 1378).

Le Président de la République Tunisienne,

HABIB BOURGUIBA.

Loi n° 58-111 du 27 octobre 1958 (13 rabia II 1378), relative à la prescription des créances de l'Etat.

Rectificatif au Journal Officiel de la République Tunisienne n° 86 du 28 octobre 1958 :

Page 1020, 1^{re} colonne :

Article premier (nouveau) :

Au lieu de :

« ...alors même qu'il aurait fait ou renouvelé, dans les délais prévus ci-dessous, les actes interruptifs de la prescription ».

Lire :

« ...alors même qu'il aurait fait ou renouvelé, dans les délais prévus ci-dessus, les actes interruptifs de la prescription ».

DECRETS ET ARRETES

SECRETARIAT D'ETAT A LA JUSTICE

NOMINATION

Par décret n° 58-307 du 14 novembre 1958 (2 djoumada I 1378) :

M. Félix Bernard Sebaut est nommé Conseiller à la Cour de Cassation à Tunis, à partir du 1^{er} novembre 1958.

SECRETARIAT D'ETAT A L'INTERIEUR

EMPRUNTS COMMUNAUX

Décret n° 58-298 du 12 novembre 1958 (29 rabia II 1378), autorisant la Commune de Sousse à modifier l'affectation du reliquat non utilisé d'un emprunt.

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne,

Vu le décret du 10 juillet 1884 (23 ramadan 1301), instituant une Commune à Sousse;

Vu le décret du 15 décembre 1902 (14 ramadan 1320), ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété, et notamment le décret du 1^{er} mars 1932 (22 chaoual 1350), sur l'institution et le fonctionnement de la Caisse des Prêts aux Communes, Régions et Etablissements Publics;

Vu le décret du 31 mars 1931 (12 doul kaada 1349), relatif aux emprunts communaux;

Vu le décret du 14 mars 1957 (12 chaabane 1376), portant loi municipale, tel qu'il a été modifié par la loi n° 58-96 du 19 septembre 1958 (5 rabia I 1378);

Vu l'arrêté du 10 septembre 1952 (20 doul hidja 1371), autorisant la Commune de Sousse, à contracter un emprunt de 20.000 dinars, affecté au financement du programme de renouvellement et de modernisation du matériel d'équipement;

Vu la délibération du Conseil Municipal de Sousse, dans sa séance du 28 février 1958;

Vu l'avis des Secrétaires d'Etat à l'Intérieur et aux Finances,

Décrétons :

ARTICLE PREMIER. — L'emprunt de 20.000 dinars, que la Commune de Sousse a été autorisée à contracter auprès de la Caisse des Prêts aux Communes, Régions et Etablissements Publics, par l'arrêté du 10 septembre 1952 (20 doul hidja 1371), est affecté à concurrence de 5.263 dinars, à l'assainissement du quartier périphérique dit Oued El Karroub de la ville de Sousse.

ART. 2. — Le Président de la Commune de Sousse est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au *Journal Officiel de la République Tunisienne*.

Fait à Tunis, le 12 novembre 1958 (29 rabia II 1378).

P. Le Président de la République Tunisienne :

Le Secrétaire d'Etat à la Présidence
et par délégation,

BAHI LADGHAM.

Décret n° 58-299 du 12 novembre 1958 (29 rabia II 1378), autorisant la Commune de Ksar-Hellal à contracter un emprunt à long terme de 20.000 dinars, pour le financement des travaux de construction d'un marché.

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne,

Vu le décret du 23 septembre 1948 (20 doul kaada 1367), créant une Commune à Ksar-Hellal;

Vu le décret du 15 décembre 1902 (14 ramadan 1320), ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété, et notamment le décret du 1^{er} mars 1932 (22 chaoual 1350), sur l'institution et le fonctionnement de la Caisse des Prêts aux Communes, Régions et Etablissements Publics;

Vu le décret du 31 mars 1931 (12 doul kaada 1349), relatif aux emprunts communaux;

Vu le décret du 14 mars 1957 (12 chaabane 1376), portant loi municipale, tel qu'il a été modifié par la loi n° 58-96 du 19 septembre 1958 (5 rabia I 1378);

Vu la délibération du Conseil Municipal de Ksar-Hellal du 8 juillet 1958;

Vu l'avis des Secrétaires d'Etat à l'Intérieur et aux Finances,

Décrétons :

ARTICLE PREMIER. — La Commune de Ksar-Hellal est autorisée à contracter auprès de la Caisse des Prêts aux Communes, Régions et Etablissements Publics, un emprunt de 20.000 dinars, amortissable en 20 ans, à un taux d'intérêt de 2 %.

ART. 2. — Cette emprunt est exclusivement affecté au financement des travaux de construction d'un marché à Ksar-Hellal.

Il est gagé sur l'ensemble des ressources ordinaires de la Commune.

ART. 3. — Le Président de la Commune de Ksar-Hellal est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Fait à Tunis, le 12 novembre 1958 (29 rabia II 1378).

P. le Président de la République Tunisienne :

Le Secrétaire d'Etat à la Présidence
et par délégation,

BAHI LADGHAM.

DISSOLUTION D'UNE ASSOCIATION

Par décret n° 58-316 du 18 novembre 1958 (6 djoumada I 1378) :

L'association sportive dite « Stade Gaulois » est dissoute.

CHEIKHS

Par arrêtés du Secrétaire d'Etat à l'Intérieur du 15 octobre 1958 (1^{er} rabia II 1378) :

M. Tahar dit Taïeb ben Abdallah ben Nouichi Cediri El Marsni est nommé Cheikh de M'Rassen, Délégation de Souk El Arba, Gouvernorat de Souk El Arba.

M. Ali Naceur Oueslati est nommé Cheikh de Souk El Arba Délégation de Souk El Arba, Gouvernorat de Souk El Arba à compter du 16 octobre 1958.

M. El Bourni ben Ahmed ben Naoui, Cheikh de Sefina, Délégation de Siliana, Gouvernorat du Kef, est relevé de ses fonctions à compter du 16 septembre 1958.

SECRETARIAT D'ETAT AUX FINANCES

FONCTIONNAIRES

Arrêté du Secrétaire d'Etat aux Finances du 20 novembre 1958 (8 djoumada I 1378), modifiant l'arrêté du 16 mai 1949 (18 redjeb 1368), portant modification du statut particulier du personnel fonctionnaire titulaire du Secrétariat d'Etat aux Finances.

Le Secrétaire d'Etat aux Finances,

Vu le décret du 7 février 1936 (14 doul kaada 1354), portant règlement du statut des fonctionnaires de l'Etat, ensemble les textes qui l'ont complété ou modifié;

Vu l'arrêté du 1^{er} août 1941 (26 djoumada II 1359), fixant le statut particulier du personnel fonctionnaire titulaire du Secrétariat d'Etat aux Finances, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété;

Vu l'arrêté du 13 novembre 1945 (18 doul hidja 1365), fixant le statut du personnel ouvrier fonctionnaire de la Manufacture des tabacs;

Vu l'arrêté du 16 mai 1949 (18 redjeb 1368), portant modification du statut particulier du personnel fonctionnaire titulaire du Secrétariat d'Etat aux Finances, tel qu'il a été complété par l'arrêté du 17 juin 1954 (15 chaoual 1373),

Arrête :

ARTICLE UNIQUE. — L'article 2 de l'arrêté susvisé du 16 mai 1949 (18 redjeb 1368) est modifié ainsi qu'il suit :

« A titre exceptionnel, et jusqu'au 31 décembre 1958, les contremaîtres techniques peuvent être choisis sans conditions d'âge ni d'ancienneté parmi les agents des spécialités et les ouvriers temporaires recrutés par voie de concours qui assument effectivement les fonctions de contremaîtres techniques au Service des Monopoles, à la date du 1^{er} novembre 1958 ».

Tunis, le 20 novembre 1958.

Le Secrétaire d'Etat à la Présidence :

Secrétaire d'Etat aux Finances, p.i.,

BAHI LADGHAM.

Vu

Le Secrétaire d'Etat à la Présidence,

BAHI LADGHAM.

AVIS N° 64 DU SECRETAIRE D'ETAT AUX FINANCES

Par l'intermédiaire du compte ouvert dans les écritures de l'Office du Commerce Extérieur de la Tunisie, au nom de la Banque d'Etat de l'U.R.S.S., tel qu'il est visé dans l'avis n° 47 (J.O.R.T. n° 30 du 5 novembre 1957), peuvent être réalisés entre la République Tunisienne et l'Union des Républiques Socialistes Soviétiques, les paiements suivants :

- les frais afférents aux échanges commerciaux prévus dans le protocole tuniso-soviétique du 23 juillet 1958;
- les paiements de frais de voyage à caractère commercial, officiel ou privé;
- les paiements des frais de missions ou représentations commerciales;
- les autres paiements courants dont conviendraient les Autorités compétentes des deux pays.

SECRETARIAT D'ETAT AU COMMERCE ET A L'INDUSTRIE

ASSOCIATION D'INTERET COLLECTIF

Décret n° 58-159 du 7 novembre 1958 (24 rabia II 1378), portant constitution et organisation de l'Association d'Intérêt Collectif d'El Azib.

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne;

Vu le décret du 24 mai 1920 (6 ramadan 1338), portant création à la Direction des Travaux Publics d'un Service Spécial des Eaux;

Vu le décret du 5 août 1933 (13 rabia II 1352), portant règlement sur la conservation et l'utilisation des eaux du Domaine Public;

Vu le décret du 30 juillet 1936 (11 djoumada I 1355), portant organisation des Groupements d'Intérêt Hydraulique;

Vu le décret du 16 décembre 1937 (12 chaoual 1356), portant création du Groupement d'Intérêt Hydraulique de Bizerte;

Vu le dossier de l'enquête administrative de 15 jours, du 16 au 31 décembre 1954, à laquelle a été soumise cette demande;

Vu le dossier de l'enquête administrative de 30 jours, du 20 juillet au 19 août 1955, à laquelle a été soumis le projet d'organisation de l'Association;

Vu le procès-verbal de l'Assemblée Générale constitutive tenue à Bizerte, le 21 février 1956;

Vu l'avis favorable exprimé par le Comité d'Hydraulique Agricole, dans ses séances des 21 juin 1954, 4 avril 1956 et 24 août 1957;

Vu l'avis des Secrétaires d'Etat aux Finances, au Commerce et à l'Industrie et à l'Agriculture.

Décrétons :

TITRE PREMIER

Définition et objet de l'Association d'Intérêt Collectif d'El Azib

ARTICLE PREMIER. — *Création de l'Association.* — Il est créé d'office une A.I.C. dénommée : « Association d'Intérêt Collectif d'EL AZIB ». Cette Association sera administrativement rattachée au G.I.H. de Bizerte créé par le décret du 16 décembre 1937 (12 chaoual 1356).

ART. 2. — *Définition des associés.* — Font partie de l'Association, tous les propriétaires de la région d'EL AZIB, dont les immeubles sont situés à l'intérieur du périmètre défini par extrait de la carte au 1/5.000^e annexé au présent décret, et qui sont intéressés, à un titre quelconque, par les études de projets relatifs à la région.

La qualité d'Associé, ainsi que les obligations qui dérivent de la formation de l'Association, sont attachés aux immeubles légalement reconnus, et non à la personne du propriétaire. Elles suivent l'immeuble dans quelques mains qu'il passe et ne peuvent disparaître que par la dissolution de l'Association.

Le projet de constitution de l'Association a été soumis à l'enquête de trente jours prévue par l'article 44 du décret du 5 août 1933 (13 rabia II 1352). Cette enquête entraîne, vis à vis des propriétaires des immeubles inclus dans le périmètre de l'Association, les obligations, droits et forclusions visés aux articles 45, 50 et 51 du décret du 5 août 1933. Après expiration du délai de deux mois qui suivra la publication au Journal Officiel de la République Tunisienne du présent décret, aucun des propriétaires des immeubles compris dans le périmètre de l'Association ne pourra contester sa qualité d'Associé.

ART. 3. — *Objet de l'Association.* — L'Association d'Intérêt Collectif d'EL AZIB a pour objet immédiat :

1° de réaliser les canaux et les ouvrages portés sur le plan ci-annexé et qui comportent deux canaux principaux et de nombreux canaux secondaires, et les ouvrages correspondants;

2° d'entretenir les ouvrages ci-dessus lorsqu'ils auront été créés et, en général, de les maintenir en état de jouer le rôle qui leur a été dévolu;

3° de contribuer aux dépenses de fonctionnement du G.I.H. de Bizerte, comme il est dit aux articles 10 et 11 du décret du 30 juillet 1936 (11 djoumada I 1355).

4° de rembourser à l'Etat (Fonds d'H.A.) suivant les modalités qui sont fixées au Titre III du présent décret, les avances remboursables consenties par l'Etat (Fonds d'H.A.) à l'association, pour exécuter les travaux en question. Ce montant est fixé à 16.000 dinars.

Une subvention à fonds perdus de 24.000 dinars sera accordée par l'Etat à l'Association.

Toutefois, si l'Association obtient une subvention de l'Etat ou de la Région, correspondant aux dépenses engagées pour les ouvrages d'art, cette subvention sera versée au Fonds

d'H.A. et viendra en déduction des avances dont l'Association doit le remboursement.

En outre, l'Association aura comme objet d'étudier et de réaliser tous les travaux d'Hydraulique d'Intérêt Collectif qui peuvent être envisagés pour mettre en valeur la région d'EL AZIB et améliorer les conditions de vie rurale.

TITRE II

Fonctionnement et administration

ART. 4. — *Principes de gestion administrative.* — L'A.I.C. d'EL AZIB sera administrée suivant les conditions du décret du 30 juillet 1936 (11 djoumada I 1355) notamment ses articles 7, 8, 9, 11 b, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20 et 21.

ART. 5. — *Conseil d'Administration.* — L'A.I.C. d'EL AZIB est présidée par le Président du Conseil d'Administration du G.I.H. de Bizerte, assisté du Comité de Direction de l'Association qui, en plus du Directeur, comprend quatre représentants des associés.

Le Directeur et les quatre membres du Comité de Direction sont nommés dans les conditions définies à l'article 7 du décret du 30 juillet 1936 (11 djoumada I 1355).

ART. 6. — *Attributions du Conseil d'Administration.* — Le Conseil d'Administration se réunit sur convocation de son Président.

Il peut valablement délibérer si, sont présents à la séance ou y sont dûment représentés, la moitié au moins des membres, ainsi que trois au moins, des cinq représentants des Associés (Directeur et membres du Comité de Direction).

Au cas où le quorum ne serait pas atteint, le Président convoquerait à nouveau les membres du Conseil d'Administration, par lettre recommandée; la nouvelle délibération sera alors valable quelque soit le nombre des présents.

Les décisions sont prises à la majorité simple des voix.

En cas de partage, la voix du Président est prépondérante.

Les délibérations sont inscrites par ordre de date sur un registre coté et paraphé par le Président du Conseil d'Administration du G.I.H. de Bizerte, et sont signées par les membres présents.

Le Conseil d'Administration a pour attribution :

1° de dresser les budgets de l'Association;

2° d'établir les règlements régissant le fonctionnement intérieur de l'A.I.C.;

3° d'élaborer les programmes et projets de travaux neufs, de travaux complémentaires ou de grosses réparations;

4° de prescrire les travaux d'entretien intéressant l'Association;

5° d'approuver les marchés et adjudications en se conformant aux règles de la Comptabilité Publique;

6° de tenir à jour les dossiers de cotisations, et d'assurer le recouvrement des rôles de cotisations;

7° d'approuver la gestion du Directeur, dans le cadre des pouvoirs qui lui ont été donnés par le Conseil d'Administration;

8° de nommer et de révoquer les Agents de l'Association, à l'exception des Agents dont la désignation est précisée au présent décret;

9° d'assurer la conservation des archives et des titres de propriété de l'Association;

10° d'administrer le patrimoine de l'Association;

11° sous réserve de l'autorisation du Secrétaire d'Etat à la Présidence, de faire valoir les droits conférés à l'Association par l'article 16 du décret du 30 juillet 1936 (11 djoumada I 1355).

ART. 7. — *Président du Conseil d'Administration.* — Le Président du Conseil d'Administration passe les marchés et préside aux adjudications. Il ordonnance les dépenses.

Il représente l'Association vis à vis des tiers dans tous les actes intéressant la personnalité juridique de l'Association, tels que : ester en justice et, sous réserve de l'approbation du Conseil d'Administration, acquérir, louer, transiger, emprunter, vendre, hypothéquer.

ART. 8. — *Secrétariat de l'Association.* — Les fonctions de Secrétaire du Conseil d'Administration de l'Association

sont assurées par le Secrétaire permanent du G.I.H. de Bizerte.

ART. 9. — *Directeur.* — Le Directeur de l'Association est l'agent d'exécution des décisions du Conseil d'Administration de l'Association.

TITRE III

Organisation financière de l'Association - Comptabilité Etablissement des rôles de cotisation - Budget

ART. 10. — *Principe de gestion financière.* — La gestion financière de l'Association est définie par les articles 11 b, 12, 17 et 21 du décret du 30 juillet 1936 (11 djoumada I 1355).

ART. 11. — *Trésorier.* — L'agent-comptable de l'Association est le représentant du Secrétariat d'Etat aux Finances, au sein du Conseil d'Administration. Il prend le titre de Trésorier de l'Association.

Il assure les encaissements en espèces et acquitte les dépenses régulièrement ordonnancées.

Le Conseil d'Administration fixe les conditions de rémunération de cet agent sous réserve de l'approbation du Secrétaire d'Etat aux Finances.

ART. 12. — *Ordonnancement des dépenses.* — Les pièces de dépenses sont présentées par le Directeur de l'Association et ordonnancées par le Président du Conseil d'Administration du Groupement.

ART. 13. — *Budget — Organisation générale — Fonds de réserve.* — Les budgets sont établis par le Conseil d'Administration et approuvés par le Secrétaire d'Etat à la Présidence, dans les conditions définies aux articles 11 b et 12 du décret du 30 juillet 1936 (11 djoumada I 1355).

Le budget de l'Association comprend :

— Une première partie correspondant à l'entretien et aux grosses réparations des ouvrages, ainsi qu'au fonctionnement de l'Association;

— Une deuxième partie correspondant aux travaux neufs;

— Un fonds de réserve.

1° La première partie du budget comprend :

— En recettes ordinaires : les cotisations des associés et les produits du Domaine de l'Association;

— En recettes extraordinaires : des prélèvements éventuels sur le fonds de réserve.

Cette première partie comprend en dépenses :

— Les dépenses de fonctionnement de l'Association proprement dit : (salaires ou honoraires des agents de l'Association, frais d'administration, frais de recouvrement des cotisations, frais de conservation des archives, dépenses de gestion du Domaine de l'Association);

— Les dépenses d'entretien et de grosses réparations des ouvrages;

— La contribution aux dépenses de fonctionnement du G. I. H. de Bizerte;

— Les versements au fonds de réserve;

— Les remboursements des avances consenties par le fonds d'H. A.

2° La deuxième partie du budget est alimentée en recettes par :

— Les subventions de l'Etat, des régions et des communes;

— Les subventions et les avances du Fonds de l'H. A.;

— Les produits des emprunts contractés par l'Association;

— Le produit des fonds de concours;

— Les prélèvements éventuels sur le fonds de réserve affectés à l'exécution de travaux neufs.

Cette deuxième partie comprend en dépenses :

— Les dépenses pour études et travaux neufs.

3° Fonds de réserve.

Le budget de l'Association comportera un fonds de réserve destiné :

a) à financer les grosses réparations et les aménagements nouveaux qu'il serait nécessaire d'effectuer;

b) à compléter les recettes ordinaires de la première partie du budget, au cours des exercices où le mauvais rendement de cultures diminue le produit des cotisations, de manière à per-

mettre l'inscription au budget, des dépenses ayant un caractère obligatoire;

c) à effectuer, le cas échéant, des remboursements anticipés au Fonds d'H. A.

Le fonds de réserve est alimenté en recettes :

a) par un prélèvement forfaitaire sur les recettes ordinaires au moins égal à 20 % du montant de ces recettes;

b) par un versement de la partie des excédents budgétaires non affectés aux études ou aux travaux;

c) par des recettes spécialement affectées au fonds de réserve par décision du Conseil d'Administration.

Le Conseil d'Administration de l'Association peut demander au Trésor Public, que les sommes affectées au fonds de réserve soient converties en titres productifs d'intérêts.

ART. 14. — *Remboursement des avances consenties à l'Association par le Fonds d'Hydraulique Agricole.* — Les recettes de la première partie du budget sont affectées suivant l'ordre de priorité, à couvrir les dépenses ci-après :

1° Dépenses de fonctionnement de l'Association proprement dit;

2° Dépenses d'entretien des ouvrages syndicaux;

3° Contribution aux dépenses de fonctionnement du G.I.H. de Bizerte;

4° Prélèvements pour constitution du fonds de réserve;

5° Remboursement des avances consenties à l'Association par le Fonds d'H. A.

Il sera tenu un compte syndical des avances remboursables qui portera au débit, le montant total des avances consenties par le fonds de l'H. A. à l'Association, au crédit, les remboursements successifs faits par l'Association.

Ce compte sera clos lorsque le crédit atteindra le débit.

ART. 15. — A. — *Détermination des cotisations des propriétaires.* — La cotisation annuelle comprend une taxe forfaitaire; cette taxe forfaitaire est calculée au prorata de la superficie des immeubles visés à l'article 2 du présent décret, déduction faite de la surface occupée par les ouvrages syndicaux.

Elle sera exigible la cinquième année, après la réception provisoire des travaux. La taxe d'entretien sera exigible l'année suivant la réception provisoire des travaux.

La taxe forfaitaire d'amortissement par hectare est fixée à la valeur de 20 kg. de blé dur pris au 1^{er} septembre de l'année précédente (valeur 1954 : 3 d. 990).

La taxe d'entretien est fixée par hectare à la valeur de 5 kg. de blé dur dans les mêmes conditions.

B. — *Etablissement des rôles de cotisations.* — Sont assujettis au paiement des cotisations, tous les propriétaires des immeubles associés portés au « Sommier des immeubles soumis à la taxation ».

Au début de chaque année, le Conseil d'Administration, après mise à jour du Sommier des immeubles soumis à la taxation, établit le rôle des cotisations forfaitaires, d'après les règles posées à l'alinéa A I ci-dessus. Ce rôle indique les immeubles soumis à la taxation, leur propriétaire et le montant de la taxe.

C. — *Mise à l'enquête et homologation des rôles.* — Au début de chaque année, le sommier des immeubles soumis à la taxation et le rôle des cotisations forfaitaires sont soumis à une enquête de quinze jours au siège de l'Association.

Cette enquête est annoncée par voie de presse, de criée ou d'affiches. Un registre est ouvert pour recevoir les observations des intéressés. Sont frappées de nullité, les réclamations qui n'auraient pas été formulées par écrit, au cours de l'enquête ci-dessus, soit par inscription sur le registre d'enquête, soit par lettre recommandée, adressée au Président du Conseil d'Administration.

Les réclamations valablement formulées sont soumises par les soins du Président, à l'examen du Conseil d'Administration qui délibère sur la suite à leur réserver. Le sommier des immeubles soumis à la taxation et le rôle des cotisations forfaitaires, éventuellement corrigés à la suite de l'enquête précédente, sont transmis au Secrétaire d'Etat à la Présidence, avec les registres d'enquête et l'extrait des délibérations du Conseil d'Administration comportant l'examen des réclamations.

Après approbation du Secrétaire d'Etat à la Présidence, donnée dans les conditions fixées par l'article 12 du décret du 30 juillet 1936 (11 djoumada I 1355), le rôle des cotisations forfaitaires devient exécutoire, et est mis en recouvrement par les soins du Président du Conseil d'Administration du G. I. H.

D. — Recouvrement des cotisations. — Faculté de s'acquitter par prestations.

Les cotisations sont mises en recouvrement dans les conditions prévues plus haut; les taxes pourront être recouvrées sur les locataires ou occupants, suivant les règles appliquées pour le recouvrement des taxes locales. (Décret du 16 septembre 1902, notamment son article 29).

A titre exceptionnel, le Conseil d'Administration de l'Association pourra autoriser certains associés, sur leur demande, à se libérer en partie, de leur cotisation, par le moyen de prestations. Ces prestations donneront lieu à l'établissement de mandats de paiement calculés d'après les cours normaux de la main-d'œuvre et des fournitures dans la région, ordonnancés régulièrement par le Président de l'Association et compensés avec la cotisation due par les soins du Trésorier de l'Association.

E. — Révision des cotisations. — La taxe d'entretien pourra être augmentée sur proposition du Comité de Direction de l'A. I. C.

Elle pourra être diminuée lorsque l'A. I. C. aura en caisse un fonds de réserve, l'équivalent de 2 années d'entretien.

TITRE IV

Dispositions diverses

ART. 16. — Servitudes d'emprises ou de francs-bords. — Les riverains devront réserver libre passage, sur leur terrain, aux membres du Conseil d'Administration de l'Association, à ses fonctionnaires ou agents, dans l'exercice de leurs fonctions, ainsi qu'aux entrepreneurs ou ouvriers chargés de l'exécution des travaux.

Les cultures qui pourraient être faites par les riverains sur les francs-bords, conformément aux dispositions de l'article 33 du décret du 5 août 1933 (13 rabia II 1352), seront faites à leurs risques et périls.

ART. 17. — Participation des associés à la surveillance et à l'entretien. — Il appartiendra, à chaque propriétaire associé, de faire sur son fonds, les ouvrages d'assainissement intéressant sa propriété et se raccordant aux ouvrages syndicaux. La disposition de ces ouvrages devra être telle, qu'ils n'apporteront aucun dommage aux ouvrages syndicaux et aucune perturbation dans leur fonctionnement, chaque propriétaire étant d'ailleurs responsable des conséquences dommageables résultant de ses propres travaux à l'égard d'autrui; le raccordement des ouvrages d'assainissement particuliers aux ouvrages syndicaux sera fait par les soins des agents de l'Association et aux frais de chaque propriétaire intéressé.

ART. 18. — Les Secrétaires d'Etat aux Finances, au Commerce et à l'Industrie et à l'Agriculture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au *Journal Officiel de la République Tunisienne*.

Fait à Tunis, le 7 novembre 1958 (24 rabia II 1378).

Pr le Président de la République Tunisienne

Le Secrétaire d'Etat à la Présidence,
et par délégation,

BAHI LADGHAM.

COMMISSION TECHNIQUE SPECIALE

Arrêté du Secrétaire d'Etat à la Présidence du 12 novembre 1958 (29 rabia II 1378), fixant la composition et le fonctionnement de la Commission technique spéciale.

Le Secrétaire d'Etat à la Présidence,

Vu le décret du 30 mai 1957 (30 chaoual 1376), portant règlement sur la protection de la voie publique, ainsi que sur la police du

roulage et de la circulation (Code de la Route) et notamment l'article 135;

Vu l'arrêté du 30 mai 1935 (26 safar 1354), portant sur la composition et les attributions de la Commission technique spéciale;

Vu l'avis du Secrétaire d'Etat au Commerce et à l'Industrie,

Arrête :

ARTICLE PREMIER. — La Commission technique spéciale prévue par l'article 135 du code de la route est composée :

1° de l'Ingénieur Chef du Service des Mines, Président ou de son représentant;

2° du Directeur de la Sûreté Nationale ou de son représentant;

3° du Commandant de la Garde Nationale ou de son représentant;

4° d'un Délégué d'une association de tourisme, désigné par le Secrétaire d'Etat au Commerce et à l'Industrie;

5° du Délégué d'une association ou d'un Syndicat, représentant les intérêts professionnels des chauffeurs, désigné par arrêté du Secrétaire d'Etat au Commerce et à l'Industrie.

Le secrétaire de la Commission est désigné par arrêté du Secrétaire d'Etat au Commerce et à l'Industrie; il participe aux délibérations avec voix consultative.

ART. 2. — La Commission est saisie par le Service des Mines de toutes les propositions d'annulation ou de suspension de permis de conduire, formulées par ce service, ainsi que par le Commandant de la Garde Nationale et par le Directeur de la Sûreté Nationale. Elle doit examiner les demandes de délivrance de permis de conduire, formulées dans les conditions prévues à l'article 134 du Code de la Route.

Elle émet un avis motivé sur la décision à intervenir.

ART. 3. — L'intéressé doit être convoqué au moins quinze jours à l'avance, par convocation remise à l'intéressé, à la diligence des Services de la Sûreté Nationale ou de la Garde Nationale.

Les convocations adressées à des automobilistes résidant à l'étranger peuvent être notifiées par la voie diplomatique. En ce cas, le délai de convocation est porté à trois mois.

L'intéressé peut se faire représenter par un avocat ou un mandataire pourvu de pouvoirs réguliers. Il peut se borner à adresser des observations écrites dont le Président devra donner lecture au cours de la séance.

Si l'intéressé ne répond pas à la convocation, il perd le droit de se faire entendre.

ART. 4. — Le Service des Mines reçoit des Services du Parquet le relevé des condamnations prononcées en matière correctionnelle ou criminelle contre les conducteurs d'automobiles pour infraction commise au volant de leur voiture, ainsi qu'une expédition sur papier libre des jugements prononcés.

La Garde Nationale et le Service de la Sûreté Nationale, tiennent le relevé des condamnations prononcées à l'égard des automobilistes par les Tribunaux, ainsi que des procès-verbaux dressés.

ART. 5. — Le dossier de chaque intéressé, comprenant tous les documents dont il est question à l'article précédent et tous autres renseignements utiles, est constitué par les soins du secrétaire de la Commission. Celui-ci présente un rapport sur chaque affaire soumise à la Commission.

ART. 6. — La Commission devra fonder ses avis principalement sur l'intérêt de la sécurité publique. Elle pourra néanmoins tenir compte des infractions au Code de la Route qui ne sont pas susceptibles de provoquer des accidents dans le cas où ces infractions seraient habituelles et manifesteraient une mauvaise volonté certaine du conducteur.

ART. 7. — La Commission propose l'une des décisions suivantes :

1° Acquiescement;

2° Avertissement;

3° Suspension du permis;

4° Annulation (avec détermination du délai à l'expiration duquel l'intéressé pourra solliciter un nouveau permis de conduire);

5° Annulation définitive.

La suspension du permis doit être prononcée pour une durée minima de un mois.

Le bénéfice du sursis peut être accordé pour une période maximum de deux ans.

ART. 8. — La Commission se réunit sur convocation du Président.

ART. 9. — L'arrêté du 30 mai 1935 (26 safar 1354), est abrogé.

Tunis, le 12 novembre 1958.

Le Secrétaire d'Etat à la Présidence,

BAHI LADGHAM.

DATTES DEGLET ENNOUR

Arrêté du Secrétaire d'Etat au Commerce et à l'Industrie du 14 novembre 1958 (2 djoumada I 1378), relatif aux règles applicables à la standardisation des dattes Déglet Ennour mises à la consommation.

Le Secrétaire d'Etat au Commerce et à l'Industrie,

Vu le décret du 10 octobre 1919 (15 moharem 1338), sur la répression des fraudes dans le commerce des marchandises, et des falsifications des denrées alimentaires ou des produits agricoles ou naturels;

Vu le décret du 12 août 1943 (10 chaabane 1362), concernant les prix et le contrôle économique, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété;

Vu le décret du 22 octobre 1953 (13 safar 1373), relatif au contrôle de la production tunisienne à l'exportation;

Vu l'arrêté du 8 juillet 1935 (25 rabia I 1353), relatif à la mise en vente des conserves de tomates, des fruits et des légumes frais;

Vu l'arrêté du 2 mai 1952 (7 chaabane 1371), relatif aux règles de standardisation des fruits et légumes frais en Tunisie;

Vu l'avis de la Commission de standardisation intéressée,

Arrêté :

ARTICLE PREMIER. — Est interdite, sous peine des sanctions prévues par les décrets susvisés des 10 octobre 1919 (15 moharem 1338), 12 août 1943 (10 chaabane 1362) et 22 octobre 1953 (13 safar 1373), la mise en vente, l'exposition en vue de la vente, la vente ou la mise en circulation en Tunisie des dattes Déglet Ennour de production tunisienne ne satisfaisant pas aux conditions définies par le présent arrêté.

ART. 2. — Est seul autorisé l'emploi des appellations prévues au présent arrêté; elles doivent être reproduites sur les paquets divisionnaires et sur les emballages. Les producteurs, les commerçants ou commissionnaires restent libres d'y ajouter leur propre marque commerciale, à condition que celle-ci ne comporte aucune indication en contradiction avec les dispositions du présent arrêté.

ART. 3. — Les dattes Déglet Ennour de Tunisie, qu'elles proviennent directement de la cueillette, ou qu'elles proviennent du conditionnement, sont classées dans les catégories suivantes :

- Déglet Ennour Extra;
- Déglet Ennour Standard;
- Déglet Ennour Marchand;
- Déglet Ennour Sèches;
- Déglet-Ennour Tout-venant.

ART. 4. — Les dattes Déglet Ennour de Tunisie doivent être mûres, saines, entières, plastiques, propres, à chair abondante grasses ou demi-grasses, exemptes de malformation et de toute trace de fermentation, de parasites, maladies ou lésions graves occasionnées par les insectes ou les intempéries.

ART. 5. — Poids et tolérances :

a) Déglet Ennour « Extra »

Les colis doivent être de compensation homogène, les fruits doivent peser au minimum 7 grs l'unité.

Tolérance :

— 3 % en poids de fruits ne répondant pas aux spécifications de qualité, à l'exclusion des dattes sèches à l'état naturel.

— 3 % en poids de fruits ne répondant pas aux spécifications de poids.

b) Déglet Ennour « Standard »

Les colis doivent être de composition homogène, les fruits doivent peser au minimum 6 grs l'unité.

Tolérance :

— 6 % en poids de fruits ne répondant pas aux spécifications de qualité, à l'exclusion des dattes sèches à l'état naturel.

— 6 % en poids de fruits ne répondant pas aux spécifications de poids.

c) Déglet Ennour « Marchand »

Les colis doivent être de composition homogène, les fruits doivent peser de 5 à 6 grs l'unité.

Tolérance :

— 10 % en poids de fruits ne répondant pas aux spécifications de qualité, à l'exclusion des dattes sèches à l'état naturel.

— 3 % à 5 % en poids de branches.

ART. 6. — Dattes Déglet Ennour en régime et dattes Déglet Ennour en branches :

a) Les dattes Déglet Ennour en régime sont classées dans la catégorie « Extra » et doivent répondre aux conditions fixées par l'article 5 du présent arrêté.

Les régimes ne doivent pas être exagérément dévêtus.

b) Les dattes Déglet Ennour en branches sont de qualité « Standard » et doivent répondre aux conditions fixées pour cette catégorie. En outre, les branches ne doivent pas être exagérément dévêtues.

ART. 7. — Dattes Déglet Ennour sèches. — Doivent être présentées sous cette dénomination, les dattes Déglet Ennour demi-sèche et sèches ayant atteint leur plein développement physiologique, à pulpe demi-sèche ou sèche, mais charnue, à épiderme adhérent à la pulpe parcourue de rides.

Tolérance :

— 15 % en poids de dattes ne répondant pas aux spécifications de qualité.

ART. 8. — Dattes Déglet Ennour « Tout venant ». — Doivent être présentées sous cette dénomination, les dattes Déglet Ennour saines et entières ne pouvant être rangées dans l'une des catégories définies aux articles 5, 6 et 7 ci-dessus.

ART. 9. — Emballages. — Les dattes Déglet Ennour de Tunisie doivent être présentées dans des emballages de 30 kilos au plus, fabriqués en bois sain et sans odeur. Les fruits doivent être isolés des parois de la caisse par un papier propre, neuf et résistant.

L'emploi de papier imprimé est formellement interdit.

Les dattes Déglet Ennour « Extra » et « Standard » peuvent également être présentées en boîtes de carton, de matières plastiques ou mixtes, ainsi qu'en paquetage sous pellicule cellulosique.

Dans les boîtages et les paquets sous pellicule cellulosique, les dattes doivent être rangées.

ART. 10. — Marquage. — Tous les colis de dattes Déglet Ennour de Tunisie doivent porter :

- l'indication du produit et de son origine;
- l'indication de la catégorie : Extra, Standard, etc...
- l'indication conventionnelle (initiales) de l'emballleur, enregistrée auprès des Services de la Répression des Fraudes ou son nom et son adresse.

Ces marquages seront tracés de façon apparente et lisible à l'extérieur des emballages, à l'encre indélébile ou au feu, en caractères de 2 cm de hauteur au minimum.

Tunis, le 14 novembre 1958.

Le Secrétaire d'Etat au Commerce et à l'Industrie,

AZEDINE ABBASSI.

Vu :

Le Secrétaire d'Etat à la Présidence,

BAHI LADGHAM.

AMANDES

Arrêté du Secrétaire d'Etat au Commerce et à l'Industrie du 14 novembre 1958 (2 djoumada I 1378), relatif au contrôle à l'exportation des amandes sèches décortiquées ou en coques.

Le Secrétaire d'Etat au Commerce et à l'Industrie,

Vu le décret du 10 octobre 1919 (15 moharem 1338), sur la répression des fraudes, dans le commerce des marchandises et des falsifications des denrées alimentaires ou des produits agricoles ou naturels;

Vu le décret du 19 juillet 1930 (1er djoumada II 1358), relatif au contrôle de la production tunisienne à l'exportation, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété, notamment le décret du 20 décembre 1945 (15 moharem 1365) et le décret du 5 janvier 1950 (10 rabia I 1369);

Vu l'arrêté du 1er mai 1953 (16 chaabane 1372), fixant les règles générales applicables aux fruits et légumes frais, destinés à l'exportation;

Vu le décret du 22 octobre 1953 (13 safar 1373), relatif au contrôle de la production tunisienne à l'exportation;

Vu l'avis de la Commission de standardisation intéressée,

Arrête :

ARTICLE PREMIER. — Est interdite, sous peine de sanctions prévues à l'article 7 du décret susvisé du 23 octobre 1953 (13 safar 1373), l'exportation des amandes douces sèches en coques ou décortiquées de Tunisie, ne satisfaisant pas aux conditions définies par le présent arrêté.

ART. 2. — Qualité et aspect. — Les amandes douces sèches, décortiquées ou non, doivent être saines, loyales et marchandes, de la récolte de l'année et avoir atteint sur l'arbre leur complet développement et leur pleine maturité, être propres, exemptes de cicatrices, taches, tares, difformités, lésions, blessures ou maladies pouvant nuire à leur présentation ou à leur conservation, exemptes d'impuretés, de poussières, de terre et corps étrangers, de parasites visibles à l'œil nu, externes ou internes, morts ou vivants, de lésions provenant de rongeurs ou parasites, bien sèches pour assurer leur bonne conservation, de bonne odeur, sans trace de transformation, de rancissement ou de moisissure, bien formées, de couleur spécifique et franches de goût.

La coque sera débarrassée de toute trace d'écale et de souffrées.

Sont prohibées à la sortie de Tunisie, les amandes douces sèches dont la coque présente des lésions ou des modifications d'aspect dues aux intempéries, et dans les décortiquées, les amandes mal venues, avortées, brûlées, piquées, rances ou moisies.

ART. 3. — Classement qualitatif des amandes douces sèches exportables.

a) *Amandes douces en coques*

Elles doivent remplir les conditions de qualité prévues à l'article 2 du présent arrêté et être classées dans l'une des quatre qualités suivantes :

Amandes Zahaf;
Amandes à coques tendres;
Amandes à coques mi-tendres;
Amandes à coques dures.

b) *Amandes douces décortiquées*

Elles doivent remplir les conditions de qualité prévues à l'article 2 du présent arrêté et être classées dans l'une des catégories suivantes, suivant le pourcentage de tolérances admises à l'exportation (voir, art. 5).

Amandes douces décortiquées « Standard »;
— — — « Marchand »;
— — — « de confiserie »;
Brisures d'amandes douces décortiquées.

ART. 4. — Conditionnement. — L'emploi dans les colis destinés à l'exportation, de paille, fourrage ou papier imprimé, dont le texte ne se rapporte pas exclusivement au produit contenu, est interdit.

a) *Amandes douces en coques*

Les colis doivent être homogènes, c'est-à-dire ne contenir que des fruits de même variétés, de même coloration, de même qualité et avoir atteint un degré de dessiccation suffisant.

b) *Amandes douces décortiquées*

Les amandes seront triées par variétés, qualité et grosseur homogène. L'écart de poids entre les différents fruits d'un même colis ne devra pas dépasser 10 % en plus ou moins de la moyenne.

ART. 5. — Tolérance :

a) *Amandes douces en coques*

Dans chaque colis, il n'est pas toléré plus de :

— 2 % en nombre de fruits ne répondant pas aux spécifications de qualité;
— 1 % en nombre d'amandes amères;
— 0,50 % en poids d'impuretés (poussières, débris de coques, corps étrangers, etc...).

b) *Amandes douces décortiquées*

Dans chaque colis les tolérances maxima admises par qualité ne doivent excéder :

TOLERANCES MAXIMA ADMISES

QUALITES

	STANDARD	MARCHAND	CONFISERIE	BRISURES
Pourcentage maximum en poids d'amandes blessées ⁽¹⁾	1 %	2 %	0 %	95 %
Pourcentage maximum en poids de brisures ⁽²⁾	1 %	2 %	0 %	
Pourcentage maximum en poids d'amandes ne correspondant pas aux spécifications de qualité (article 2 du présent arrêté).	1 %	2 %	0 %	
Pourcentage maximum en poids de doubles.....	2 %	5 %	0 %	1 %
Pourcentage maximum en poids d'impuretés.....	1 %	2 %	0 %	1 %
Pourcentage maximum en nombre d'amandes amères.....	0 %	0 %	0 %	2 %
Le cumul des tolérances ne devant, exception faite pour les doubles, excéder.....	2 %	3 %	0 %	

(1) Est considérée comme amande blessée toute amande à laquelle manque une fraction inférieure à la moitié de l'amandon, cependant n'est pas considéré comme blessé un amandon dont l'épiderme seul a été partiellement enlevé.

(2) Est considérée comme brisure toute partie d'amande égale ou inférieure à la moitié de l'amandon.

ART. 6. — **Emballages.** — Les emballages autorisés à l'exportation sont les suivants :

a) *Amandes douces en coques*

Sacs en jutes neufs réglés uniformément à 50 kgs brut.

b) *Amandes douces décortiquées*

Pour les amandes douces décortiquées des qualités « Standard », « Marchand » et « Brisures », les emballages autorisés sont les suivants :

Sacs de jute neufs contenant 50 kgs brut. Le double ensachage est facultatif quoique cela devra mettre complètement le contenu à l'abri des poussières extérieures.

L'emploi de sacs usagés, rapiécés, retournés ou portant des marques étrangères, est interdit.

Les emballages des amandes douces décortiquées de la qualité « Confiserie » autorisés sont :

— sacs en jute neufs (répondant aux caractéristiques des alinéas 2 et 3 du présent article);

— caissettes de dimensions intérieures (en m/m) :

Longueur.....	560
Largeur.....	255
Hauteur.....	140

Epaisseurs :

Têtes.....	120
Fonds, côtés et couvercles.....	90

Les caissettes seront en bois blanc, sain et sans odeur. Les planches présentant des nœuds vicieux, de poches de résine, des piqûres de vers et des traces d'échauffures seront rigoureusement exclues.

L'emballage en caissette comportera une garniture intérieure de papier blanc.

ART. 7. — **Marquage.** — Les colis d'amandes sèches, douces, en coques ou décortiquées, porteront à l'encre indélébile, apposées au centre du colis, en caractères bien apparents, de 50 m/m de hauteur, les indications suivantes :

a) *Sur les sacs d'amandes douces en coques*

Amandes Zahaf : ADC « ZAAF ».

Amandes à coques tendres : A.D.C.T.

Amandes à coques mi-tendres (Achack) : A.D.C.A.

Amandes à coques dures : A.D.C.D.

b) *Sur les sacs d'amandes douces décortiquées*

Amandes douces décortiquées « Standard ADD « Standard ».

Amandes douces décortiquées « Marchand » ADD « Marchand ».

Amandes douces décortiquées « Confiserie » ADD « Confiserie ».

Amandes douces décortiquées « Brisures » ADD « Brisures ».

Tous les colis doivent porter en plus de la variété et la qualité du fruit, l'identification de l'exportateur en caractères parfaitement nets, d'au moins 40 m/m. de hauteur, suivi de la marque d'origine.

Ces marques peuvent être portées sur une seule étiquette solidement collée, sur une des têtes de la caissette.

ART. 8. — Amandes amères en coques ou décortiquées, ne peuvent prétendre qu'à l'appellation « Marchand ».

Les amandes amères en coques ou décortiquées doivent remplir les conditions prévues aux articles 2, 4 du présent arrêté.

Tolérances : Mêmes conditions de l'article 5 sauf pour :

a) Les amandes amères en coques :

0 % en nombre d'amandes douces.

b) Les amandes amères décortiquées :

0 % en nombre d'amandes douces.

Emballages : Mêmes conditions des paragraphes 2 et 3 de l'article 6 du présent arrêté.

Marquage : Tous les colis d'amandes amères en coques ou décortiquées doivent porter, à l'encre indélébile et en caractères bien apparents d'une hauteur de 50 m/m, les indications suivantes :

— l'identification de la qualité;

— variété et la marque de l'exportateur suivie de l'origine.

Tunis, le 14 novembre 1958.

Le Secrétaire d'Etat au Commerce
et à l'Industrie,

AZEDINE ABBASSI.

Vu :

Le Secrétaire d'Etat à la Présidence,

BAHI LADGHAM.

CODE DE LA ROUTE

Par arrêté du Secrétaire d'Etat au Commerce et à l'Industrie du 11 septembre 1958 (27 safar 1378), valable du 25 septembre 1958 au 24 septembre 1959, MM. Hadj Amor Nabli et El Ajimi ben Mabrouk ben Belgacem, domiciliés à Kairouan, sont autorisés à organiser un service public régulier de transport en commun de personnes entre Kairouan et Tunis et Kairouan et les marchés de la région, définis au cahier des charges.

SECRETARIAT D'ETAT A L'AGRICULTURE

O. M. V. V. M.

Décret n° 58-314 du 17 novembre 1958 (5 djoumada I 1378), réglementant la procédure de passation des marchés par l'Office de la Mise en Valeur de la Vallée de la Medjerda.

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne,

Vu la loi n° 58-76 du 9 juillet 1958 (21 doul bidja 1377), portant organisation de l'Office de la Mise en Valeur de la Vallée de la Medjerda, et notamment son article 21;

Décrétons :

ARTICLE PREMIER. — Les marchés de travaux, fournitures ou transports de l'Office de la Mise en Valeur de la Vallée de la Medjerda sont passés dans les conditions déterminées ci-après.

ART. 2. — Il sera passé obligatoirement un marché écrit pour tous les travaux, fournitures ou transports, d'un montant supérieur à mille dinars (1.000 dinars).

Pour les travaux, fournitures ou transports d'un montant inférieur à mille dinars (1.000 dinars), il pourra être traité sur simple mémoire ou simple facture.

ART. 3. — Il sera passé des marchés sur appel d'offres ou adjudication, pour les travaux, fournitures ou transports, dont la dépense ne dépassera pas vingt mille dinars (20.000 dinars).

ART. 4. — Les marchés de travaux, fournitures ou transports dont le montant dépasse vingt mille dinars (20.000 dinars), feront l'objet d'un marché sur adjudication publique ou d'un concours.

ART. 5. — Toutefois, il pourra être passé des marchés par entente directe quelqu'en soit le montant :

1° Pour les travaux, fournitures ou transports qui dans le cas d'urgence, amené par des circonstances imprévisibles, ne peuvent subir les délais d'une procédure d'appel d'offres ou d'adjudication;

2° Pour les travaux, fournitures ou transports qui n'ont pas été l'objet d'offres au cours de la procédure d'appel

d'offres ou d'adjudication, ou à l'égard desquels il n'a été proposé que des conditions inacceptables:

3° Pour les travaux, fournitures ou transports qu'il est nécessaire de soustraire à la procédure d'appel d'offres ou d'adjudication, lorsque le jeu normal de la concurrence est entravé par l'état du marché ou par les décisions prises en exécution des décrets organisant la production et réglant la répartition et la distribution des produits.

ART. 6. — Les marchés par entente directe sont soumis dans toute la mesure du possible, à la publicité préalable et à la concurrence.

ART. 7. — Lorsqu'il est procédé à un appel d'offres, les conditions auxquelles doivent répondre les offres, le règlement du concours lorsqu'il en est organisé et notamment le délai dans lequel les offres doivent être remises, sont portés à la connaissance, soit du public, soit des seuls entrepreneurs ou fournisseurs choisis par le Président Directeur Général de l'Office de la Mise en Valeur de la Vallée de la Medjerda.

La concurrence porte, en premier lieu, sur le prix. Il est tenu compte également de la valeur technique des prestations offertes et des garanties professionnelles et financières présentées par chacun des concurrents. Le Président Directeur Général choisit librement l'entrepreneur ou le fournisseur qui lui paraît mériter la préférence. Il se réserve la faculté de ne pas donner suite à un appel d'offres, s'il n'a pas obtenu de propositions qui lui paraissent acceptables.

Dans le cas où l'entente est manifeste entre tous les entrepreneurs ou fournisseurs consultés ou entre certains d'entre eux, il doit être procédé à une nouvelle consultation, sauf dans le cas d'impossibilité matérielle ou d'urgence impérieuse.

ART. 8. — Les dispositions des articles ci-dessus ne sont pas applicables aux travaux que l'Office de la Mise en Valeur de la Vallée de la Medjerda exécute en régie, soit à la journée, soit à la tâche; mais elles s'appliquent à la fourniture des matériaux nécessaires à l'exécution de ces travaux.

ART. 9. — Le Président Directeur Général de l'Office de la Mise en Valeur de la Vallée de la Medjerda est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au *Journal Officiel de la République Tunisienne*.

Fait à Tunis, le 17 novembre 1958 (5 djoumada I 1378).

P. Le Président de la République Tunisienne :

Le Secrétaire d'Etat à la Présidence
et par délégation,

BAHI LADGHAM.

Arrêté du Secrétaire d'Etat à la Présidence du 17 novembre 1958 (5 djoumada I 1378), relatif aux marchés et conventions passés par l'Office de la Mise en Valeur de la Vallée de la Medjerda.

Le Secrétaire d'Etat à la Présidence,

Vu la loi n° 58-76 du 9 juillet 1958 (21 doul hidja 1377), portant organisation de l'Office de la Mise en Valeur de la Vallée de la Medjerda, et notamment son article 6,

Arrête :

ARTICLE PREMIER. — Les marchés et conventions passés par l'O.M.V.V.M., d'un montant supérieur à dix mille dinars (10.000 dinars), sont soumis, avant conclusion, à la délibération du Conseil du dit Office.

ART. 2. — Le Président Directeur Général de l'Office de la Mise en Valeur de la Vallée de la Medjerda, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Tunis, le 17 novembre 1958.

Le Secrétaire d'Etat à la Présidence,

BAHI LADGHAM.

SOCIÉTÉS DES COURSES

Arrêté des Secrétaires d'Etat aux Finances et à l'Agriculture du 10 novembre 1958 (27 rabia II 1378), autorisant le fonctionnement de la Société des Courses de Tunis pendant l'année 1958-59.

Les Secrétaires d'Etat aux Finances et à l'Agriculture,

Vu le décret du 14 août 1952 (23 doul kaada 1371), portant réglementation des conditions d'autorisation et du fonctionnement des sociétés de courses de chevaux,

Arrêtent :

ARTICLE PREMIER. — La Société des Courses de Tunis est autorisée à ouvrir son hippodrome de Kassar-Saïd les 5, 12, 19, 26 octobre; 2, 9, 16, 23, 30 novembre; 7, 14, 21 décembre 1958; 4, 11, 18, 25 janvier; 1, 8, 15, 22 février; 1, 8, 15, 22, 29 mars; 5, 12, 19, 26 avril; 3, 10, 17, 24 mai 1959 et à y faire disputer les courses de chevaux organisées suivant le projet de programme soumis à l'approbation du Secrétariat d'Etat à l'Agriculture.

ART. 2. — La Société est autorisée à faire fonctionner le pari-mutuel sur toutes les épreuves.

ART. 3. — Les Commissaires chargés des opérations sont : M. le Docteur Vétérinaire Charles Bedu; MM. Mohamed ben Ammar et Emile Barouch qui pourront éventuellement s'adjoindre, sous leur responsabilité, telles personnalités qualifiées désignées par le Comité de la Société.

ART. 4. — Des guichets supplémentaires pourront être ouverts à Tunis-ville, Bizerte, Sousse et Sfax.

La Société des Courses peut ne pas incorporer dans les opérations de l'hippodrome, la totalité des paris recueillis en dehors de l'hippodrome sous la condition expresse que ces paris seront réglés aux parieurs sur la base exacte des rapports de l'hippodrome.

Cette dernière autorisation spéciale est toujours révocable.

ART. 5. — Le prélèvement général est fixé à 18 % qui se répartissent comme suit :

- 12 % au profit de la Société des Courses de Tunis;
- 4 % au profit de l'Assistance Publique;
- 2 % à la Société d'Encouragement pour l'Amélioration des Races de Chevaux en Tunisie.

ART. 6. — La taxe sur les prestations de service applicable aux opérations de pari-mutuel est de 2,50 % du montant de la part revenant à la Société organisatrice.

Cette taxe sera perçue par prélèvement de 0,30 % sur la masse des paris et viendra en imputation sur la quotité du prélèvement revenant à la Société des Courses.

ART. 7. — La Société des Courses de Tunis devra verser dans les deux premiers jours qui suivent la réunion, la part de l'Etat (4 %) dans les Caisses de la Trésorerie Générale.

ART. 8. — Le prélèvement à effectuer par la Société des Courses de Tunis, sur les enjeux du pari-mutuel, pour couvrir les frais d'administration, est fixé à 12 %, réserve étant faite, que le 1/12^e de ce prélèvement, après imputation de la taxe sur les prestations de service, devra être dégagé dans ses écritures et affecté au service de l'emprunt qu'elle a contracté pour financer les améliorations apportées aux installations de l'hippodrome de Kassar-Saïd.

Tunis, le 10 novembre 1958.

Le Secrétaire d'Etat à la Présidence :

Secrétaire d'Etat aux Finances, p.i.,

BAHI LADGHAM.

Le Secrétaire d'Etat à l'Agriculture,

MAHMOUD KHIARI.

Vu :

Le Secrétaire d'Etat à la Présidence,

BAHI LADGHAM.

SECRETARIAT D'ETAT AUX TRAVAUX PUBLICS ET A L'HABITAT

EXPROPRIATION

Décret n° 58-271 du 7 novembre 1958 (24 rabia II 1378), portant expropriation pour cause d'utilité publique, des immeubles nécessaires à la rectification des virages à la sortie Sud de Sousse, route M. C. 82, P. K. 143 + 315 et 143 + 660.

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne,

Vu le décret du 9 mars 1939 (17 moharem 1358), portant refonte

de la législation relative à l'expropriation, pour cause d'utilité publique, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété;

Vu le certificat en date du 26 mai 1958, mentionnant que l'affichage du plan parcellaire, effectué en vertu des dispositions de l'article 10 du décret du 9 mars 1939 (17 moharem 1358), n'a provoqué aucune opposition;

Vu l'avis du Secrétaire d'Etat aux Travaux Publics et à l'Habitat.

Décrétons :

ARTICLE PREMIER. — Sont expropriés pour cause d'utilité publique, les immeubles nécessaires à la rectification des virages à la sortie sud de Sousse, route M. C. 82 entre les P. K. 143 + 315 et 143 + 660.

I. — Immeubles immatriculés

NUMERO des parcelles du plan du S.E.T.P.H.	NUMERO DES T. F.	SURFACE à acquérir approximativement	NOMS DES PROPRIETAIRES
6	T. F. N° 201.133	1.210 m ² 85	Joseph Elie Setbon.
8	T. F. N° 4.372	180 m ²	Kacem ben Ali Tilili.
8 bis	T. F. N° 4.372	6 m ² 20	Kacem ben Ali Tilili.
9	T. F. N° 9.017	359 m ² 40	Mustapha Ernez.
11	T. F. N° 12.345	4 m ² 50	Hamed Acacha.

II. — Immeubles non immatriculés

NUMERO des parcelles du plan du S.E.T.P.H.	SURFACE à acquérir approximativement	NOMS DES PROPRIETAIRES OU PRESUMES TELS
1	24 m ² 31	Mohamed ben Laroussi El Ayari.
2	32 m ² 30	Amor ben Ahmed Chtioui.
3	17 m ²	Salah ben Laroussi El Ayari.
4	17 m ²	Fredj Soussia.
5	28 m ² 50	Abdelhamid ben Salem Zaoui.
7	186 m ² 85	Ahmed ben Mohamed Karroubi.
10	72 m ²	Hadj Salem Hakouna.

ART. 2. — Sont également expropriés, tous droits mobiliers ou immobiliers, qui grèvent ou pourraient grever lesdits immeubles.

ART. 3. — Lesdits immeubles expropriés, seront inscrits au Sommier du Domaine Public de l'Etat.

ART. 4. — Le Secrétaire d'Etat aux Travaux Publics et à l'Habitat est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au *Journal Officiel de la République Tunisienne*.

Fait à Tunis, le 7 novembre 1958 (24 rabia II 1378).

P. le Président de la République Tunisienne :

Le Secrétaire d'Etat à la Présidence
et par délégation,

BAHI LADGHAM.

SECRETARIAT D'ETAT AUX POSTES, TELEGRAPHES ET TELEPHONES

TARIFS DES COLIS POSTAUX

Décret n° 58-361 du 11 novembre 1958 (28 rabia II 1378), modifiant la tarification des colis postaux.

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne,

Vu le décret du 11 avril 1946 (10 djoumada I 1365), et notamment son article 2, qui fixe les conditions d'application des tarifs du service des colis postaux;

Vu la loi n° 58-45 du 31 mars 1953 (10 ramadan 1377), portant fixation du budget ordinaire pour la gestion 1958-1959;

Vu l'arrêté du 29 mars 1952 (3 redjeb 1371), modifiant les taxes à percevoir pour l'expédition des colis postaux du régime intérieur.

Vu l'arrêté du 8 juillet 1953 (25 chaoual 1372), modifiant la tarifi-

cation des colis postaux, tel qu'il a été modifié par l'arrêté du 16 octobre 1953 (7 safar 1373);

Vu l'avis des Secrétaires d'Etat aux Finances et aux Postes, Télégraphes et Téléphones,

Décrétons :

ARTICLE PREMIER. — Les taxes à percevoir pour l'expédition des colis postaux du régime intérieur tunisien sont fixées ainsi qu'il suit :

Jusqu'à 5 kg.....	0 d, 249
De 5 kg. à 10 kg.....	0 d, 299
De 10 kg. à 15 kg.....	0 d, 349
De 15 kg. à 20 kg.....	0 d, 399

ART. 2. — Les quotes-parts terminales tunisiennes applicables aux colis postaux et aux colis postaux-avion échangés dans les relations avec la France, les territoires français d'Outre-Mer, l'Algérie et le Maroc, sont modifiées ainsi qu'il suit :

	1 kg.	3 kg.	5 kg.	10 kg.	15 kg.	20 kg.
A. — Colis postaux (voie de surface)						
Relations avec la France et la Corse (taxes exprimées en dinars) :						
1° Tunis.....	0 d, 059	0 d, 078	0 d, 098	0 d, 168	0 d, 241	0 d, 319
2° Reste Tunisie.....	0 d, 084	0 d, 112	0 d, 140	0 d, 240	0 d, 344	0 d, 456
Relations avec l'Algérie et le Maroc (Toute la Tunisie).....						
	0 d, 084	0 d, 112	0 d, 140	0 d, 240	0 d, 344	0 d, 456
Relations avec les territoires français d'Outre-Mer :						
1° Tunis (taxes exprimées en fr.-or).....	0,85	1,05	1,25	2,25	3,25	4,25
2° Reste Tunisie (taxes exprimées en fr.-or).....						
B. — Colis postaux avion						
Relations avec la France et la Corse (Taxes exprimées en dinars)						
Toute la Tunisie.....	0 d, 084	0 d, 112	0 d, 140	0 d, 240	0 d, 344	0 d, 456
Relations avec l'Algérie et le Maroc (toute la Tunisie).....	0 d, 084	0 d, 112	0 d, 140	0 d, 240	0 d, 344	0 d, 456
Territoires français d'Outre-Mer (toute la Tunisie, taxes exprimées en fr.-or).....	0,85	1,05	1,25	2,25	3,25	4,25

ART. 3. — Les taxes à percevoir au départ pour la France sont indiquées au tableau ci-après :

	1 kg.	3 kg.	5 kg.	10 kg.	15 kg.	20 kg.
A. — France Continentale (Taxes exprimées en dinars)						
1° Tunis, Paris, Lyon ou Marseille.....	0 d, 225	0 d, 285	0 d, 340	0 d, 566	0 d, 791	1 d, 036
2° Tunis, reste France.....	0 d, 207	0 d, 267	0 d, 322	0 d, 548	0 d, 773	1 d, 018
3° Intérieur Tunisie-Paris, Lyon ou Marseille.....	0 d, 250	0 d, 319	0 d, 382	0 d, 638	0 d, 894	1 d, 173
4° Intérieur Tunisie-reste France.....	0 d, 232	0 d, 301	0 d, 364	0 d, 620	0 d, 876	1 d, 155
B. — Corse (Taxes exprimées en dinars)						
1° Tunis, Ajaccio ou Bastia.....	0 d, 183	0 d, 229	0 d, 270	0 d, 446	0 d, 619	0 d, 808
2° Tunis-reste Corse.....	0 d, 165	0 d, 211	0 d, 252	0 d, 428	0 d, 601	0 d, 790
3° Intérieur Tunisie-Ajaccio ou Bastia.....	0 d, 208	0 d, 263	0 d, 312	0 d, 518	0 d, 722	0 d, 945
4° Intérieur Tunisie-reste Corse.....	0 d, 190	0 d, 245	0 d, 294	0 d, 500	0 d, 704	0 d, 927

ART. 4. — Les taxes à percevoir pour l'expédition des colis postaux avion déposés en Tunisie, à destination de la

France, de l'Algérie et du Maroc, sont indiquées au tableau ci-après :

	1 kg.	3 kg.	5 kg.	10 kg.	15 kg.	20 kg.
A. — France Continentale (Taxes exprimées en dinars)						
1° Paris, Lyon ou Marseille.....	0 d, 306	0 d, 390	0 d, 474	0 d, 774	1 d, 086	1 d, 422
2° Reste France.....	0 d, 288	0 d, 372	0 d, 456	0 d, 756	1 d, 068	1 d, 404
B. — Algérie (Taxes exprimées en dinars)						
1° Alger, Bône, Oran ou Philippeville.....	0 d, 222	0 d, 278	0 d, 334	0 d, 534	0 d, 742	0 d, 966
2° Autres localités de l'Algérie.....	0 d, 204	0 d, 260	0 d, 316	0 d, 516	0 d, 724	0 d, 948
C. — Corse						
1° Ajaccio ou Bastia.....	0 d, 306	0 d, 390	0 d, 474	0 d, 774	1 d, 086	1 d, 422
2° Reste Corse.....	0 d, 288	0 d, 372	0 d, 456	0 d, 756	1 d, 068	1 d, 404
D. — Maroc (Taxes exprimées en dinars)						
1° Casablanca.....	0 d, 222	0 d, 278	0 d, 334	0 d, 534	0 d, 742	0 d, 966
2° Reste Maroc.....	0 d, 183	0 d, 239	0 d, 295	0 d, 495	0 d, 703	0 d, 927

ART. 5. — Les taxes accessoires et indemnités applicables aux colis postaux dans toutes les relations, sont fixées comme suit :

Droit d'assurance des colis avec valeur déclarée

- a) Droit fixe (toutes relations)..... 0 d, 055
b) Plus droit proportionnel de 2 millimes par dinar ou fraction de dinar, Tunisie, France, Algérie, Maroc

Droit de livraison à domicile

- Tunis..... 0 d, 054
Reste Tunisie..... 0 d, 036

Droit d'avis de réception

- Avis demandé au moment du dépôt du colis.... 0 d, 040
Avis demandé postérieurement au dépôt du colis. 0 d, 055

Droit de remballage

- Régime étranger..... 0,50 fr.-or
Autres relations..... 0 d, 069

Droit de magasinage

- Par colis et par journée..... 0 d, 020
Maximum par colis..... 5 fr.-or

Droit de réclamation

- Toutes relations..... 0 d, 055

Droit de dédouanement

- Colis postaux et colis avion de toutes origines.... 0 d, 100

Droit de commission

pour livraison d'un colis franc de droits

- Toutes origines..... 0 d, 028

Droit de remboursement

- a) Régime intérieur } Taxe fixe de..... 0 d, 055
en sus, droit proportionnel égal à. 0,50 %
b) dans les autres relations } Taxe fixe de..... 0 d, 055
en sus, droit proportionnel égal à. 0,50 %

Droits additionnels applicables aux remboursements dont le montant est à verser à un compte courant postal dans le pays de destination du colis.

1° Droit fixe : 0 d, 028.

2° En sus, droit de versement au compte courant postal.

Colis fragiles

Majoration égale à 50 % des taxes principales prévues pour les colis ordinaires.

Indemnité maxima en cas de perte, de spoliation ou d'avarie
(toutes relations)

	1 kg.	3 kg.	5 kg.	10 kg.	15 kg.	20 kg.
En dinars.....	1 d, 380	2 d, 070	3 d, 450	5 d, 520	7 d, 590	9 d, 660
En francs-or.....	10	15	25	40	55	70

Indemnités pour retard (régime intérieur seulement)

	par journée de retard	Minimum de l'indemnité	Maximum de l'indemnité
Colis pesant :			
— Jusqu'à 5 kg.....	0 d, 112	0 d, 335	3 d, 348
— de 5 à 10 kg.....	0 d, 149	0 d, 447	4 d, 464
— de 10 à 15 kg.....	0 d, 184	0 d, 551	5 d, 508
— de 15 à 20 kg.....	0 d, 221	0 d, 663	6 d, 624

ART. 6. — Les arrêtés susvisés des 8 juillet 1953 (25 chaoual 1372) et 16 octobre 1953 (7 safar 1373) sont abrogés.

ART. 7. — Le présent décret prend effet, à compter du 1^{er} décembre 1958.

ART. 8. — Le Secrétaire d'Etat aux Postes, Télégraphes et Téléphones est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au *Journal Officiel de la République Tunisienne*.

Fait à Tunis, le 11 novembre 1958 (28 rabia II 1378).

P. le Président de la République Tunisienne :

Le Secrétaire d'Etat à la Présidence

et par délégation,

BAHI LADGHAM.

**SECRETARIAT D'ETAT
A LA SANTE PUBLIQUE
ET AUX AFFAIRES SOCIALES**

RECLASSEMENT DES FONCTIONNAIRES

Décret n° 58-313 du 14 novembre 1958 (2 djoumada I 1378), modifiant les coefficients hiérarchiques et l'échelonnement indiciaire applicables à certains fonctionnaires du Secrétariat d'Etat à la Santé Publique et aux Affaires Sociales.

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne,

Vu la loi n° 58-101 du 7 octobre 1958 (23 rabia I 1378), complétant la loi n° 58-60 du 29 mai 1958 (10 doul kaada 1377), concernant le

régime de rémunération des fonctionnaires de l'Etat, des Etablissements Publics et des Communes, et notamment son article 2;

Vu l'arrêté du 27 mai 1949 (29 redjeb 1368), fixant les coefficients hiérarchiques des grades ou emplois des fonctionnaires de l'Etat et des Etablissements Publics de l'Etat, tel qu'il a été modifié par l'arrêté du 16 août 1951 (13 doul kaada 1370);

Vu l'arrêté du 25 mai 1950 (7 chaabane 1369), fixant les traitements des fonctionnaires du Ministère de la Santé Publique;

Vu l'avis des Secrétaires d'Etat aux Finances et à la Santé Publique et aux Affaires Sociales,

Décrétons :

ARTICLE PREMIER. — Les coefficients hiérarchiques et l'échelonnement indiciaire, applicables à certains fonctionnaires du Secrétariat d'Etat à la Santé Publique et aux Affaires Sociales sont modifiés comme suit.

ART. 2. — Le classement hiérarchique des grades et emplois visés à l'article premier, est fixé ainsi qu'il suit :

GRADES OU EMPLOIS	INDICES	OBSERVATIONS
<i>Secrétariat d'Etat à la Santé Publique et aux Affaires Sociales</i>		
Institut Pasteur		
Personnels scientifiques supérieurs		
.....		
Sous-Directeur.....	650-700	
.....		

ART. 3. — L'échelonnement indiciaire, applicable aux fonctionnaires visés à l'article premier, est fixé ainsi qu'il suit :

GRADES OU EMPLOIS	CLASSES ou échelons	INDICES	OBSERVATIONS
<i>Secrétariat d'Etat à la Santé Publique et aux Affaires Sociales</i> Institut Pasteur Personnels scientifiques supérieurs			
Sous-Directeur.....	3 ^e classe	700	
	2 ^e classe	675	
	1 ^{re} classe	650	

ART. 4. — Le présent décret sera publié au *Journal Officiel de la République Tunisienne*, et prendra effet à compter du 1^{er} avril 1958.

Fait à Tunis, le 14 novembre 1958 (2 djoumada I 1378).

P. le Président de la République Tunisienne :

*Le Secrétaire d'Etat à la Présidence,
et par délégation,*

BAHI LADGHAM.

NOMINATION

Par décret n° 58-311 du 14 novembre 1958 (2 djoumada I 1378) :

Le Docteur Amor Chadly, Chef de Laboratoire à l'Institut Pasteur de Tunis, est nommé Sous-Directeur au même Etablissement (poste vacant), à compter du 1^{er} avril 1958.

Aec N° 699.

Le public est informé que par une pétition enregistrée au Service des Mines le 3 novembre 1958, M^{me} Rina Boccara, demeurant à Tunis, 109, avenue de Paris, agissant pour son compte, sollicite le renouvellement de l'autorisation M/ N° 649 du 31 juillet 1952, en vue d'exploiter, conformément aux plans annexés à la demande, à Tunis, angle rue de Corse et 7, rue de Strasbourg, d'un établissement classé de 2^e catégorie, consistant en un garage.

Toutes les réclamations que les intéressés croiraient devoir présenter contre l'établissement projeté, seront reçues par l'Ingénieur en Chef, Chef du Service des Mines, de l'Industrie et de l'Energie (Secrétariat d'Etat au Commerce et à l'Industrie), le Gouverneur de Tunis-Banlieue ou la Municipalité de Tunis, pendant le délai d'un mois à dater de l'insertion du présent avis au Journal Officiel Tunisien. Les plans annexés à la demande seront communiqués au public, dans les bureaux du Gouvernorat et dans ceux de la Municipalité.

PARTIE NON OFFICIELLE

Avis et Communications

SECRETARIAT D'ETAT AU COMMERCE ET A L'INDUSTRIE

ETABLISSEMENTS DANGEREUX, INSALUBRES OU INCOMMUNES

(Décret du 27 mars 1919)
modifié par décret du 30 décembre 1925

Avis au public

Aec N° 666.

Le public est informé que par une pétition enregistrée au Service des Mines le 21 octobre 1958, MM. Ali, Ahmed et Abdesslem El Maoui, demeurant à La Kheriba (Gouvernorat de Sfax), agissant pour son compte, sollicite l'autorisation d'établir et exploiter, conformément aux plans annexés à la demande, à La Kheriba (Gouvernorat de Sfax), un établissement classé de deuxième catégorie consistant en une huilerie à traction mécanique.

Toutes les réclamations que les intéressés croiraient devoir présenter contre l'établissement projeté seront reçues par l'Ingénieur en Chef, Chef du Service des Mines, de l'Industrie et de l'Energie (Secrétariat d'Etat au Commerce et à l'Industrie), le Gouverneur de Sfax, pendant le délai d'un mois à dater de l'insertion du présent avis au Journal Officiel. Les plans annexés à la demande seront communiqués au public dans les bureaux du Gouvernorat.

SERVICE DU COMMERCE

PROTECTION DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE

BREVETS D'INVENTION

AVIS N° 9.597

Suivant procès-verbal dressé le 20 août 1958, à 10 h. 30, au Bureau de la Propriété Industrielle, la Société dite : Rohm & Haas Compagny, 222 Washington Square, Philadelphie, 5, Etat de Pensylvanie E.U.A. dont le mandataire est M. Hector Levy, ingénieur E.C.P. à Tunis, a déposé une demande de brevet d'invention de vingt ans pour : support pour pesticides.

Cette invention est caractérisée par les produits suivants, séparément ou en combinaison :

1° On fait réagir du silicate de calcium de diatomées avec de l'anhydride carbonique en présence d'eau, de préférence entre 15° C et 90° C.

2° La réaction a lieu en présence d'une quantité d'eau comprise entre 2 % et 80 % en poids.

3° La réaction commence en présence d'une quantité d'eau comprise entre 5 et 20 % et l'on continue la réaction jusqu'à

ce que 7 à 25 parties en poids de l'anhydride carbonique aient réagi par 100 parties en poids du silicate.

4° On met en œuvre l'anhydride carbonique à l'état gazeux ou à l'état solide et dans ce dernier cas, on ajoute l'anhydride par portions.

5° On utilise un excès d'anhydride carbonique.

Le présent avis fera courir le délai de 2 mois prévu par l'art. 8 de la loi du 26 décembre 1888 pour la déclaration des oppositions.

AVIS N° 9.598

Suivant procès-verbal dressé le 22 août 1958, à 10 h. 45 au Bureau de la Propriété Industrielle, M. Arturo Gentile, Docteur en Chimie, 125, rue des Teinturiers, à Tunis et dont le mandataire est M. Georges Boccara, gérant du Cabinet Raymond Valensi, à Tunis, a déposé une demande de brevet d'invention de vingt ans pour : Procédé pour traiter les phosphates naturels riches ou pauvres, en obtenant des engrais phosphatiques, avec revendication de la priorité du brevet italien n° 577.746, déposé le 22 août 1957.

Cette invention est caractérisée par un procédé selon lequel on prend les phosphates naturels, on les analyse avec une grande précision pour établir les additions nécessaires, on ajoute du charbon en poudre, on broie séparément du sable silicieux auquel on ajoute du carbonate de sodium, on mélange les dites substances et on les broie finement, puis on les introduit dans un four relatif dans lequel elles se maintiennent à une température convenable pour un temps déterminé, après quoi on extrait du four un clinker qui peut être utilisé directement comme engrais.

Le présent avis fera courir le délai de 2 mois prévu par l'art. 8 de la loi du 26 décembre 1888 pour la déclaration des oppositions.

AVIS N° 9.599

Suivant procès-verbal dressé le 26 août 1958, à 11 h. 15, au Bureau de la Propriété Industrielle, M. Jean Lion, 18 et 19, rue Mathis, Paris 19°, dont le mandataire est M. Georges Boccara, gérant du Cabinet Raymond Valensi, à Tunis, a déposé une demande de brevet d'invention de vingt ans pour : container perfectionné pour transport de toutes marchandises.

Cette invention est caractérisée par un container équipé de vérus sensiblement verticaux, montés dans ses parois latérales et pouvant être sélectivement actionnés par un dispositif de commande, caractérisé en ce que les vérus sont portés par des bras sensiblement horizontaux eux-mêmes, pivotant autour d'axes verticaux montés sur les parois latérales du container.

Le présent avis fera courir le délai de 2 mois prévu par l'art. 8 de la loi du 26 décembre 1888 pour la déclaration des oppositions.

AVIS N° 9.600

Suivant procès-verbal dressé le 30 août 1958, à 10 heures, au Bureau de la Propriété Industrielle, la société dite : la Télémécanique Electrique, Société anonyme française, 33 bis, 33 ter avenue Maréchal Joffre, à Nanterre, Seine, France, dont le mandataire est M. Charles Lellouche, à Tunis, a déposé une demande de brevet d'invention de vingt ans pour : perfectionnements aux dispositifs de coupe de courant.

Cette invention est caractérisée par un dispositif de coupe du courant, de préférence destiné aux appareils de coupe dans lequel les plots de contact sont portés par des conducteurs plats orientés en directions opposées et se séparent par un mouvement de translation perpendiculaire à ces conducteurs en restant parallèles à eux-mêmes, dispositif dans lequel les dits plots sont entourés parallèlement à leur mouvement, sur deux côtés seulement, par une tôle pliée en équerre.

Le présent avis fera courir le délai de 2 mois prévu par l'art. 8 de la loi du 26 décembre 1888 pour la déclaration des oppositions.

AVIS N° 9.601

Suivant procès-verbal dressé le 30 août 1958, à 10 heures au Bureau de la Propriété Industrielle, la Société dite : La

Télémécanique Electrique, Société Anonyme Française, 33 bis, 33 ter, avenue Maréchal Joffre à Nanterre, Seine, France, dont le mandataire est M. Charles Lellouche, à Tunis, a déposé une demande de brevet d'invention de vingt ans pour : contacteur électromagnétique avec revendication de la priorité de la demande d'addition déposée en France le 28 février 1958, sous le n° 759.422.

Cette invention est caractérisée par un relais électromagnétique ou contacteur comportant une culasse et une armature mobile, chacune à trois branches, excitées par une bobine disposée sur la branche médiane de la culasse, le déplacement en translation de l'armature vers la culasse commandant une pluralité de contacts, la dite armature mobile est seulement portée élastiquement, dans son plan de symétrie perpendiculaire à la direction des trois branches, par deux colonnettes de guidage situées de part et d'autre de cette armature, colonnettes qui portent au moins une partie des contacts mobiles et qui, par le mouvement de l'armature mobile, sont guidées en translation dans les supports de contacts fixes.

Le présent avis fera courir le délai de 2 mois prévu par l'art. 8 de la loi du 26 décembre 1888 pour la déclaration des oppositions.

AVIS N° 9.602

Suivant procès-verbal dressé le 5 septembre 1958, à 9h. 45, au Bureau de la Propriété Industrielle, M. Jon Constantinescu, 79, avenue Victor-Rufey, Lausanne, Suisse, dont le mandataire est M. Elia Boccara, détaché au Cabinet Raymond Valensi, à Tunis, a déposé une demande de brevet d'invention de vingt ans pour : Perfectionnements aux éléments de construction préfabriqués pour l'édification de bâtiments.

Cette invention est caractérisée par un produit industriel nouveau que consistent des éléments de construction préfabriqués perfectionnés et destinés à l'édification de bâtiments, ces éléments se composent d'éléments formant les montants destinés aux piliers de la construction et de plaques et éléments de plaques venant s'insérer entre les piliers voisins, ces divers éléments étant caractérisés par le fait que les éléments des montants et des plaques destinées à être insérées dans les premiers sont munis de tenons complémentaires, de prolongements, de saillies ou de dispositifs analogues.

Le présent avis fera courir le délai de 2 mois prévu par l'art. 8 de la loi du 26 décembre 1888 pour la déclaration des oppositions.

TRIBUNAL IMMOBILIER DE TUNISIE

REQUISITION N° 57.040

GOVERNORAT DE SOUSSE

Suivant réquisition n° 57.040, déposée au Tribunal Immobilier de Tunisie, le 8 novembre 1958, Monsieur El Djilani ben Ahmed ben Hadj Ahmed Es Samet El mestiri, Tunisien, Amine des forgerons, demeurant à Gabès, 70, rue de Gaulle, a demandé l'immatriculation d'une propriété appelée : « Souaad », consistant en un verger, situé à Monastir, au lieu dit S'Kanes, Gouvernorat de Sousse, Justice Cantonale de Monastir, d'une contenance de 45 ares environ.

Le requérant déclare :

a) Que cette propriété doit être dénommée : « Souaad V ».

b) Qu'elle est sa propriété et celle de son frère germain Ali par moitié entre eux et dans l'indivision.

c) Qu'elle n'est grevée d'aucune charge ou droit réel immobilier, actuel ou éventuel.

d) Qu'elle est limitée :

Au Sud : les héritiers d'Ahmed Mani;

A l'Est : un Trig;

Au Nord : la route de Sousse;

A l'Ouest : les héritiers de Mehamed ben El Hadj Ali Mabrouk.

REQUISITION N° 57.041 GOUVERNORAT DE MEDENINE

Suivant requisiion N° 57.041, déposée au Tribunal Immobilier de Tunisie, le 8 novembre 1958, Monsieur El Kouni ben Abd El Ati ben Abdelkader, Tunisien, propriétaire, demeurant à Tatahouine, a demandé l'immatriculation d'une propriété appelée : « Jesr El Kebir », consistant en terre de culture, renfermant quelques arbres, figuiers et oliviers située à Oued Ahmed, à El Ferch, Gouvernorat de Mednine, Justice Cantonale de Tataouine, d'une contenance de 25 ha.

Le requérant déclare :

a) Que cette propriété doit être dénommée : « Oued Ahmed ».

b) Qu'elle est la propriété des :

1° Requérant;

2° Abdelkader ben Abdelkader ben Abd El Ati;

3° M'Hamed ben El Fitouri ben Abd El Ati;

4° Abdelkader ben Mohamed ben Hadj Abdelkader;

5° Abdel Ati ben Mohamed ben Abdelkader;

6° Mohamed ben El Kilani ben Abdelkader;

7° Abdelkader ben El Kilani;

8° Tijani ben Belcemer ben El Kilani;

Tous tunisiens, demeurant à Tataouine.

c) Qu'elle n'est grevée d'aucune charge ou droit réel immobilier, actuel ou éventuel.

d) Qu'elle est limitée :

Au Sud : Belgacem El Msadaa et consorts et Ahmed Kadi et consorts;

A l'Est : la Tribu En Njajera Chenini et Belgacem Msadaa;

Au Nord : les fils de Bouzid Homrassi;

A l'Ouest : Ahmed Kadi et consorts, en bas les héritiers Cheikh Messaoud ben Moussa.

REQUISITION N° 57.042 GOUVERNORAT DE BEJA

Suivant réquisition N° 57.042, déposée au Tribunal Immobilier de Tunisie, le 11 novembre 1958, Monsieur Eddahmani ben Abbes ben Hadj Salem El Amdouni, Tunisien, bijoutier, demeurant à Béja, rue Ain-Es-Semch, a demandé l'immatriculation d'une propriété appelée : « Saniet Smaoui », consistant en un terrain à bâtir, située à Béja, à Bab Sabaa, Gouvernorat de Béja, Justice cantonale de Béja, d'une contenance de 450 m².

Le requérant déclare :

a) Que cette propriété doit être dénommée : « Dar Eddahmani I ».

b) Qu'elle est sa propriété exclusive.

c) Qu'elle n'est grevée d'aucune charge ou droit immobilier, actuel ou éventuel.

d) Qu'elle est limitée :

Au Nord : la construction de M. Magid ben Othman.

Au Sud : le terrain de Rachid Boukraïne;

A l'Ouest : la route du Bardo;

A l'Est : les héritiers Badira.

AVIS DE CLOTURE DE BORNAGE PROVISOIRE

GOUVERNORAT DU CAP BON

1. — Suivant procès-verbal dressé par M. May J., Technicien Géomètre assermenté, il a été procédé au bornage provisoire de la propriété appelée : « Melk Kobbi », dont l'immatriculation a été demandée par M. Abdelhamid ben Mohamed ben Sidana El Kobbi, en qualité de propriétaire, suivant réquisition n° 26.673, déposée le 31 juillet 1956 et dont un extrait a été inséré au Journal Officiel du 7 août 1956.

Les opérations ont été closes définitivement le 12 mai 1958. La propriété bornée consiste en une terre nue, d'une contenance dénoncée de une merjaa et d'une contenance réelle de 12 a 05.

L'immeuble se trouve situé en bordure de la route M.C. 27 et de la route de la plage, conformément aux indications du placard de la réquisition d'immatriculation.

Ses confronts, d'après les renseignements recueillis sur les lieux, sont les suivants :

Au Nord : route de Menzel-Temime à la plage et, au delà, héritiers Tgueb;

A l'Est : Inconnu. Héritiers Jetlaoui;

Au Sud : Sadok Chorfane, Mahmoud ben Slema Becha;

A l'Ouest : Route M.C. 27.

Le présent avis fera courir le délai de deux mois fixé par l'article 27 de la loi du 1^{er} juillet 1885 (19 ramadan 1302), pour la déclaration des oppositions devant le Juge Cantonal de Menzel Temime, le Gouverneur du Cap Bon ou le Président du Tribunal Immobilier à Tunis.

GOUVERNORAT DU CAP BON

2. — Suivant procès-verbal dressé par M. Lakrèche Hédi, Technicien Géomètre assermenté, il a été procédé au bornage provisoire de la propriété appelée : « Tbaïb ben Sedrine », dont l'immatriculation a été demandée par MM. Abdallah ben Salah ben Hadj Slimane ben Sedrine et son frère Amor, en qualité de co-propriétaire, suivant réquisition n° 26.765, déposée le 5 juin 1957 et dont un extrait a été inséré au Journal Officiel du 11 juin 1957.

Les opérations ont été closes définitivement le 4 juin 1958. La propriété bornée consiste en un jardin planté de quelques arbres fruitiers, d'une contenance dénoncée de 50 a 00; celle résultant du bornage est de 49 a 01.

L'immeuble se trouve situé à Menzel Temime (village), conformément aux indications du placard de la réquisition d'immatriculation.

Ses confronts, d'après les renseignements recueillis sur les lieux, sont les suivants :

Au Nord : Mohamed ben M'Hamed Bacha;

A l'Est : la route M.C. 27;

Au Sud : Abdelakader Tira, Hassine ben Mohamed, Zamzoum, T. 125.987 et Mohamed Zioua et consorts;

A l'Ouest : Mohamed ben M'Hamed Ennachi.

Le présent avis fera courir le délai de deux mois fixé par l'article 27 de la loi du 1^{er} juillet 1885 (19 ramadan 1302), pour la déclaration des oppositions devant le Juge Cantonal de Menzel Temime, le Gouverneur du Cap Bon ou le Président du Tribunal Immobilier à Tunis.

GOUVERNORAT DE SOUK-EL-ARBA

3. — Suivant procès-verbal dressé par M. El Feki Mohamed Tareb, Technicien Géomètre assermenté, il a été procédé au bornage provisoire de la propriété appelée : « Parcelle Bel Hadi », dont l'immatriculation a été demandée par Madame Offman Elisabeth, épouse Boisjeol Théodore, en qualité de propriétaire, suivant réquisition n° 56.972, déposé le 13 mars 1958 et dont un extrait a été inséré au Journal Officiel du 18 mars 1958.

Les opérations ont été closes définitivement le 13 octobre 1958. La propriété bornée consiste en terres nues, d'une contenance dénoncée de 58 hectares environ, mais qui est effectivement 56 ha 98 a. 60 ca.

L'immeuble se trouve situé au Cheikhat de Djemamza, près de l'Henchir Mangouch, Gouvernorat de Souk-El-Arba, conformément aux indications du placard de la réquisition d'immatriculation.

Ses confronts, d'après les renseignements recueillis sur les lieux, sont les suivants :

Au Sud-Est : T. 1.170. Au delà de l'Oued Saboun;

A l'Ouest : sur une partie, le T.F. n° 5.741, appartenant aux héritiers Maurice Cailloux et sur partie la réquisition d'immatriculation 53.879 et sur le restant les héritiers Hamouda Bel Hadi;

Au Nord-Est : la réquisition d'immatriculation 53.879.

Le présent avis fera courir le délai de deux mois fixé par l'article 27 de la loi du 1^{er} juillet 1885 (19 ramadan 1302) pour la déclaration des oppositions devant le Juge Cantonal de Souk-El-Arba, le Gouverneur de Souk-El-Arba ou le Président du Tribunal Immobilier à Tunis.

GOUVERNORAT DE SOUK-EL-ARBA

4. — Suivant procès-verbal dressé par M. Mohamed ben Hamida Kchouk, Arpenteur assermenté, il a été procédé au bornage provisoire de la propriété appelée : « Semira Bouzid », dont l'immatriculation a été demandée par Monsieur Ahmed ben Mohamed ben Hadj Bouzid, en qualité de propriétaire, suivant réquisition n° 57.003, déposée le 13 juin 1958 et dont un extrait a été inséré au Journal Officiel du 17 juin 1958.

Les opérations ont été closes définitivement le 3 octobre 1958. La propriété bornée consiste en terres de labours, d'une contenance dénoncée de 13 hectares, mais la surface bornée est de 19 ha 33 a. 27 centiares.

L'immeuble se trouve situé à Henchir El Herchine, Cheikhat de Souk-El-Khemis, Gouvernorat de Souk-El-Arba, conformément aux indications du placard de la réquisition d'immatriculation.

Ses confronts, d'après les renseignements recueillis sur les lieux, sont les suivants :

Les parcelles 151, 153, 160, 162, 164, 166, 167, 168, 169, 171, 175, 176, 177 et 184, zone IX, secteur B du cadastre de Souk-El-Arba et le titre n° 9.040.

Le présent avis fera courir le délai de deux mois fixé par l'article 27 de la loi du 1^{er} juillet 1885 (19 ramadan 1302) pour la déclaration des oppositions devant le Juge Cantonal de Souk-El-Arba, le Gouverneur de Souk-El-Arba ou le Président du Tribunal Immobilier à Tunis.

AVIS DE BORNAGE

GOUVERNORAT DE SFAX

1. — Le bornage provisoire de la propriété dite : Guergour, située dans la région de Souala, dont l'immatriculation a été requise sous le n° 53.247, par la Caisse Foncière, au nom de Madame Fatma bent Nasr ben Khalifa et ses enfants, en qualité de co-propriétaire, sera effectué le 20 décembre 1958, par M. Bou Attour, Géomètre assermenté du Service Topographique.

Le rendez-vous est fixé à 9 heures, à la maison cantonnière du chemin de fer à Thyna.

GOUVERNORAT DE SFAX

2. — Le bornage provisoire de la propriété dite : El Fath VII, située à Sfax, route d'Otaya, km. 4, dont l'immatriculation a été requise sous le n° 57.005, par M. Mahmoud ben Letaief ben Ahmed Bouaziz, en qualité de propriétaire, sera effectué le 24 décembre 1958, par M. Bou Attour, Géomètre assermenté du Service Topographique.

Le rendez-vous est fixé à 8 h. 30, sur la propriété même.

GOUVERNORAT DE SFAX

3. — Le bornage provisoire de la propriété dite : Dar Essalem 18, située à Sfax, route de Teniour, km. 2, dont l'immatriculation a été requise sous le n° 57.006, par M. Salem ben Belgacem Najah, en qualité de propriétaire, sera effectué le 23 décembre 1958, par M. Bou Attour, Géomètre assermenté du Service Topographique.

Le rendez-vous est fixé à 8 h. 30, sur la propriété même.

GOUVERNORAT DE SFAX

4. — Le bornage provisoire de la propriété dite : Nozha 22, située à Sfax, route de Meharza, km. 2, dont l'immatriculation a été requise sous le n° 57.021, par M. Bechir ben Salem ben Mohamed Ghouma, en qualité de propriétaire, sera effectué le 22 décembre 1958, par M. Bou Attour, Géomètre assermenté du Service Topographique.

Le rendez-vous est fixé à 8 heures, sur la propriété même.

GOUVERNORAT DE SFAX

5. — Le bornage provisoire de la propriété dite : Koucha IV, située à Sfax, route de Meharza, km. 3, dont l'immatriculation a été requise sous le n° 57.026, par M. Mansour ben Mohamed ben Ahmed El Messalmani et son épouse, en qualité de co-propriétaire sera effectué le 22 décembre 1958, par M. Bou Attour, Géomètre assermenté du Service Topographique.

Le rendez-vous est fixé à 14 heures, sur la propriété même.

GOUVERNORAT DE SFAX

6. — Le bornage provisoire de la propriété dite : Khaldia I, située à Sfax, route de l'Afrane, 1 km. 500, dont l'immatriculation a été requise sous le n° 57.028, par M. M'Hamed ben Ameer ben M'Hamed ben Ismail, en qualité de propriétaire, sera effectué le 23 décembre 1958, par M. Bou Attour, Géomètre assermenté du Service Topographique.

Le rendez-vous est fixé à 14 heures, sur la propriété même.

GOUVERNORAT DE SFAX

7. — Le bornage provisoire de la propriété dite : En Najah VI, située à Sfax, route de Khenafes, km. 1.500, dont l'immatriculation a été requise sous le n° 57.034, par M. Abdelhamid ben Ahmed ben Hadj Mahmoud El Manaa, en qualité de propriétaire, sera effectué le 24 décembre 1958, par M. Bou Attour, Géomètre assermenté du Service Topographique.

Le rendez-vous est fixé à 14 heures, sur la propriété même.

ANNONCES LEGALES, REGLEMENTAIRES ET JUDICIAIRES*Toutes les annonces légales et judiciaires doivent être insérées au J.O.R.T.***L'Administration décline toute responsabilité quant à la teneur des annonces****J. O. R. T., N° 92, du Mardi 18 Novembre 1958****DEUXIEME AVIS**

Par acte du 12 octobre 1958, enregistré, à Tunis, le 1^{er} novembre 1958, Vol. 698, série Ter, N° 269, M. M'HANI BEN HAMIDA EL BAZ a cédé à M. HASSINE BEN HADJ SLIMANE BEN YOUNES son fonds d'épicerie, sis à Tunis, 33, rue Sidi-bou-Hadid.

Opposition entre les mains de M. SOLAL, 3, avenue de France, Tunis, par acte extra-judiciaire dans les vingt jours de la présente insertion sous peines de forclusion.

N° 939.

DEUXIEME AVIS

D'un acte s.s.p. en date, à Tunis, du 30 septembre 1958, enregistré dite ville, le 29 octobre 1958, Vol. 698, Série Ter, Case 172, il résulte que Monsieur ATIAS Maurice Moïse a vendu à Monsieur LISCIA Maurice, demeurant à Tunis, 8, rue Solt, un fonds de commerce de bonneterie exploité à Tunis, 14, avenue de France, connu sous le nom de « A la Régence ».

Tout créancier du vendeur que sa créance soit au non exigible devra former opposition au paiement du prix entre les mains de l'acquéreur par acte extra-judiciaire, et ce, dans les vingt jours au plus tard qui suivront l'insertion du présent avis.

Pour extrait.

N° 940.

DEUXIEME AVIS

La copie bleue du titre foncier N° 45.489 « Arlette-Jeanne » a été égarée.

Prière à tout détenteur de la rapporter à Maître S. Belhassen, avocat à Tunis, 25, rue de la commission.

La présente insertion est faite en vue d'obtenir la délivrance d'une nouvelle copie bleue dudit titre.

N° 954.

DEUXIEME INSERTION**AVIS NUMERO 319/45**

Louanges à Dieu.

Archimède, Giacomo, fils d'Isaac Mamou, avise le public, de ce qu'il est propriétaire, en possession et en jouissance de la totalité de la maison ouvrant au Nord, surélevée d'un premier étage, qui prend accès sur le vestibule, sise rue Mendil, à Nabeul, ayant pour limites :

au Sud : l'immeuble désigné à l'aliéné ci-après;

à l'Est : la maison de Mohamed ben Salah Ennajar et celle de la fondation

habous Aleya Bou Ghezala, ainsi que la rue Mendil, le tout sur une partie;

au Nord : la rue Mendil et la maison de Fredj ben Azzouz El Korbi;

à l'Ouest : la maison du dit Fredj El Korbi et la Zaouia de Sidi Abdelkader,

de la totalité des deux maisons ouvrant, l'une à l'Est, l'autre à l'Ouest, auxquelles donne accès un corridor ouvrant lui-même au Sud, dans l'impasse n° 3 de la place Farhat Hached, à Nabeul, toutes deux surélevées de trois locaux, dont deux ont leur entrée à l'Ouest et le troisième au Sud, l'ensemble ayant pour limites :

au Sud : l'Ecole Coranique, l'impasse n° 3 sus-indiquée et la maison ci-après désignée au paragraphe ci-après, le tout sur une partie;

à l'Est : la même Ecole Coranique;

au Nord : la maison ci-dessus désignée dans le premier paragraphe, ainsi que la Zaouia de Sidi Abdeikader;

A l'Ouest : la dite Zaouia, ainsi que la sépulture d'El Hadj Mehammed Daoud,

et de la totalité de la maison ouvrant à l'Est, dans la même impasse, numéro 3 et ayant pour limites :

au Sud : une maison appartenant à Isaac Mamou, père de l'auteur du présent avis;

à l'Est : l'impasse numéro 3 sus-indiquée;

au Nord : Archimède Giacomo, auteur du présent avis, désigné au paragraphe 2 ci-dessus;

à l'Ouest : la maison de Hamida ben Mohammed ben Braham et de ses frères,

ainsi que de la totalité de la boutique ouvrant au Sud, sur la place Farhat Hached, à Nabeul, et ayant pour limites :

au Sud : la dite place;

à l'est : l'impasse numéro 3 dont il est question ci-dessus;

au Nord : la maison d'Isaac Mamou, père de l'auteur du présent avis;

A l'Ouest : la boutique d'Archimède Giacomo, auteur de l'avis;

que ses titres de propriété concernant les quatre immeubles, délimités et désignés ci-dessus, ont été égarés;

qu'il désire actuellement faire établir un acte de notoriété légal, établissant ses droits de propriété sur les dits immeubles;

que quiconque aurait une prétention à faire valoir sur tout ou partie des immeubles dont s'agit, devra la formuler devant le Tribunal de Première Instance de Nabeul, dans un délai de soixante dix jours, à compter de la date de publication du présent avis,

et qu'aucune revendication ne sera admise après l'expiration de ce délai.

Ecrit sur l'autorisation de Monsieur le Président du Tribunal de Première Instance à Nabeul, le 31 octobre 1958

Le Président.

(Signé) : (illisible).

N° 978.

Etude de M^e Kacem Bouchriha, huissier notaire, 10, rue d'Espagne, Tunis.

VENTE

aux enchères publiques
sur saisie immobilière
et après surenchère

D'UN IMMEUBLE

objet du titre foncier N° 58.096, dénommé « Ecole Brienne », sis à Tunis, avenue Alapetite, contenance 3 ares 21 centiares.

Désignation : l'immeuble dont s'agit consiste en une parcelle de terre sise à Tunis, avenue Alapetite, d'une superficie de 3 ares 21 centiares, renfermant une construction de cinq étages inachevée. Il est à signaler que les gros travaux de construction ont été faits.

Cet immeuble est grevé d'une rente annuelle de 3 D. 966, au profit du Diocèse de Carthage sur la totalité.

Adjudication : Le mardi six janvier mil neuf cent cinquante neuf, à neuf heures du matin, à la Chambre des Ventes Immobilières du Tribunal Civil de Tunis, boulevard Farhat-Hached.

L'immeuble adjugé le 30 septembre 1958, à Monsieur M'Hamed ben Hassine ben Ali Sfar, demeurant à Tunis, 14, rue des Glacières, pour le prix de trois mille neuf cent dinars (3.900 dinars) a fait l'objet de la part de M. Serra Joseph, Industriel, 3, rue de Moscou, d'une surenchère d'un sixième.

Poursuites : De la Société Franco-Tunisienne de Banque et de Crédit, société anonyme dont le siège est à Tunis, 25, avenue Habib-Bourguiba, poursuites et diligences de son Directeur, demeurant au dit siège, ayant comme avocat M^e Cohen Hadria René, à l'encontre de la Société à responsabilité limitée « Société Immobilière d'entreprise de Travaux Publics « SIEG », prise en la personne de l'un de ses gérants, demeurant à Tunis, 21, rue de la Commission.

Mise à prix après surenchère : 4.550 dinars. Frais et droits en sus

Outre les clauses et conditions insérées au cahier des charges, déposé au Greffe du Tribunal Civil de Tunis où il peut être consulté.

Renseignements également au cabinet de M^e Cohen Hadria René, avocat près la Cour de Cassation, 22, rue Charles-de-Gaulle et chez M^e Kacem Bouchriha, 10, rue d'Espagne.

N° 987.

D'un acte sous seings privés en date à Tunis du 28 octobre 1958, enregistré à Tunis les 11 et 12 novembre 1958, A.C.I., vol. 698 ter, cases 340 et 373, dont deux originaux ont été déposés au Greffe du Tribunal de Tunis le 13 novembre 1958, il résulte que Monsieur Georges DANA a vendu la totalité de ses parts dans la société à responsabilité limitée « Compagnie Africaine pour la

Meunerie et l'Industrie », dont le siège est à Tunis, 60, avenue de Carthage, soit 449 parts à Mademoiselle Odette DANA et une part à Monsieur Victor DANA.

N° 988.

**« HUILERIE
FRANCO-TUNISIENNE »**

Société anonyme
au capital de 28.000 dinars
Siège social :
5, rue de Hollande, Tunis

Le 14 janvier 1956, à 17 heures, les actionnaires de la Société « HUILERIE FRANCO-TUNISIENNE », régulièrement convoqués, se sont réunis en Assemblée Extraordinaire, au Siège social : 5, rue de Hollande, à Tunis.

L'Assemblée a adopté à l'unanimité les deux résolutions suivantes :

Première résolution : La Société HUILERIE FRANCO-TUNISIENNE, déclare remplir les conditions fixées au paragraphe « b » de l'article 35 de la Convention Economique et Financière Franco-Tunisienne et déclare vouloir conserver son statut actuel. Tous pouvoirs sont donnés à l'un des soussignés porteur d'une copie du présent procès-verbal, certifiée conforme par deux Administrateurs, pour effectuer toutes formalités utiles, la déclaration au Greffe du Tribunal Civil en particulier.

Deuxième résolution : Les articles 1, 21, 23, 24, 40 et 41 des statuts sont modifiés dans les conditions indiquées dans le rapport du Conseil d'Administration, annexé au procès-verbal de la dite Assemblée.

En exécution de cette délibération unanime des actionnaires et dont un extrait du procès-verbal a été enregistré à Tunis A.C.I. le 29 février 1956, volume 678 I, case 223, le mandataire spécial de la Société anonyme « HUILERIE FRANCO-TUNISIENNE » a, par déclaration souscrite le 2 mars 1956, au Greffe du Tribunal Civil de Première Instance de Tunis, déclaré au nom de sa mandante, opter pour la conservation du statut ancien de la Société et ce, vertu des dispositions de l'article 35, alinéa b, de la Convention Economique et Financière Franco-Tunisienne du 3 juin 1955.

En conséquence, les statuts de la Société « HUILERIE FRANCO-TUNISIENNE » se trouvent modifiés comme suit :

ARTICLE PREMIER. — Il est complété comme suit :

« La Société est régie par les textes tunisiens, applicables aux Sociétés anonymes promulgués avant le 6 septembre 1955, en vertu de la déclaration faite le 2 mars 1956, en application de l'article 35/b de la Convention Economique et Financière Franco-Tunisienne ».

ART. 21. — L'ancien article 21 est remplacé par l'article ci-après :

« Les Membres du Conseil d'Administration peuvent recevoir, à titre de jetons de présence, une rémunération fixe annuelle dont le montant est déterminé par l'Assemblée Générale et porté dans les frais généraux ».

ART. 23. — Les cinq premiers alinéas de l'article 23 sont remplacés par ceux ci-après :

« Le Président du Conseil d'Administration assure, sous sa responsabilité, la Direction générale de la Société; sous sa proposition, le conseil, peut pour l'assister, lui adjoindre à titre de Directeur Général, soit un de ses membres, soit un mandataire choisi hors de son sein.

Aucun membre du Conseil d'Administration autre que le Président, l'Administrateur recevant une délégation dans le cas prévu aux alinéas 4 et 5 ci-après et l'Administrateur choisi comme Directeur Général, ne peut être investi de fonctions de Directeur dans la Société.

Toutefois, le Président peut nommer un comité composé soit d'Administrateurs, soit de Directeurs, soit d'Administrateurs et de Directeurs de la Société. Les membres de ce comité sont chargés d'étudier les questions que le Président renvoie à leur examen.

Dans le cas où le Président se trouve empêché d'exercer ses fonctions, il peut déléguer tout ou partie de celles-ci à un administrateur. Cette délégation, renouvelable, est toujours donnée pour une durée limitée.

Si le Président est dans l'incapacité temporaire d'effectuer cette délégation, le Conseil d'Administration peut y procéder d'office dans les mêmes conditions ».

(Article 2 de la loi du 16 novembre 1940, modifié par la loi du 4 mars 1943, rendue exécutoire en Tunisie par le décret du 6 janvier 1955).

ART. 24. — Le 1^{er} alinéa de l'article 24 est remplacé par ceux ci-après :

« L'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires désigne pour 3 ans un ou plusieurs commissaires qui ont mandat de vérifier les livres, la caisse, le portefeuille et les valeurs de la Société, de contrôler la régularité et la sincérité des inventaires et des bilans, ainsi que l'exactitude des informations données sur les comptes de la Société dans le rapport du Conseil d'Administration.

Ils peuvent à toutes époques de l'année opérer les vérifications ou contrôles qu'ils jugent opportuns.

Ils peuvent toujours convoquer l'Assemblée Générale des Actionnaires en cas d'urgence ».

(Article 32 de la loi du 24 juillet 1867 sur les Sociétés, modifié par les décrets du 8 août 1935 et 31 août 1937, rendu exécutoire en Tunisie par le décret du 6 janvier 1955).

ART. 40. — L'article 40 est remplacé comme suit :

« Sur les bénéfices, il est prélevé chaque année, dans l'ordre suivant :

1° un vingtième pour la réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve légale a atteint le dixième du capital social. Il reprend son cours si elle vient à être entamée.

2° la somme nécessaire pour payer aux actions un premier dividende de 5 % sur le montant du capital versé et non amorti ainsi que sur le montant des réserves créées en vertu de l'alinéa suivant du présent article, sans que, si les bénéfices d'une année ne permettent pas ce paiement, il puisse être exigé sur les bénéfices des années suivantes.

3° les sommes que l'Assemblée peut reporter à nouveau, ou consacrer à l'amortissement partiel ou total des actions, à un fonds de réserves extraordinaires dont elle règle l'affectation ou le

mode de distribution, ou enfin à tout autre objet.

Le surplus est ainsi réparti :

— 10 % au Conseil d'Administration;

— 90 % aux actions à titre de dividendes supplémentaires.

L'Assemblée Générale peut également décider que toutes les sommes ci-dessus seront payées en obligations dans les conditions qu'elle fixera.

En cas d'augmentation de capital, si les nouvelles actions sont émises au dessus du pair, le montant de la prime d'émission est versé à ce fonds de réserves extraordinaires ».

(Article 11 de la loi du 4 mars 1943, relative aux Sociétés par actions, modifié par le décret du 30 septembre 1953, rendu exécutoire en Tunisie par le décret du 6 janvier 1955).

ART. 41. — Il est porté à l'article 41 les modifications suivantes :

Alinéa 8 : remplacer « les 3/4 du capital social » par « la moitié du capital social »;

Alinéa 10 : remplacer « la moitié au moins du capital social » par « le tiers au moins du capital social »;

Alinéa 11 : remplacer « la moitié du capital social » par « le tiers du capital social » et « le tiers du capital social » par « le quart du capital social ».

(Article 31 de la loi du 24 juillet 1867 sur les Sociétés, modifié par la loi du 25 février 1953, rendu exécutoire en Tunisie par les décrets du 6 janvier 1955 et du 30 août 1955).

Le procès-verbal de la dite Assemblée du 14 janvier 1956 a été enregistré à Tunis A.C.I., le 14 octobre 1958, volume 697 ter, case 692, et déposé en double exemplaire au Greffe du Tribunal Civil de Tunis, le 12 novembre 1958, avec le rapport du Conseil d'Administration à la dite Assemblée, enregistré à Tunis A.C.I. le 14 octobre 1958, volume 697 ter, case 696, et les modifications consécutives aux statuts de la dite Société à la suite de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 14 janvier 1956, enregistrées à Tunis A.C.I. le 14 octobre 1958, volume 697 ter, case 695.

Pour extrait :

Le Président
du Conseil d'Administration.

N° 989.

PREMIER AVIS

Suivant acte s.s.p. en date du 1^{er} octobre 1958, enregistré à Menzel Bourguiba, le 11 novembre 1958, folio 72, case 386 et déposé au Greffe du Tribunal de Première Instance de Bizerte le 12 novembre 1958, M. Fradji M'SIKA a vendu à M. FARHAT BEN AYED BEN CHAABANE, son fonds de commerce d'articles de ménage, sis à Menzel-Bourguiba, 23, avenue de France.

Faire les oppositions entre les mains de M. Marc Moret, rue Charles-de-Gaulle, à Menzel-Bourguiba, dans les vingt jours qui suivront la seconde insertion du présent avis, sous peine de forclusion.

N° 990.

PREMIER AVIS

D'un acte s.s.p. en date à Tunis du 8 octobre 1958, enregistré à Tunis A. C.I. le 12 novembre 1958, vol. 698 bis, case 639, il résulte que Monsieur Nino OLIVA a vendu à Monsieur NAPOLITANO Giacomo, le fonds de commerce de Café-Bar, sis à Tunis, 43, avenue de Paris, avec tous ses éléments corporels et incorporels.

Cette vente a été consentie sous la condition suspensive de l'obtention de la licence d'exploitation de débit de boissons.

Un exemplaire du contrat de vente a été déposé au Greffe du Tribunal de Première Instance de Tunis.

Les oppositions devront être faites dans les vingt jours de la publication du deuxième avis, entre les mains de Maître Roland SCEMAMA, avocat, 63, avenue Habib Bourguiba.

Pour extrait.

N° 991.

DISSOLUTION

de la Société en nom collectif

« PECORELLA & MARINESI »

au capital de 700 dinars

Siège social : rue Pelletier, Mateur

Suivant résolution de l'assemblée générale extraordinaire du 19 mai 1958, dont procès-verbal a été enregistré. Mateur A.C.I. le 23 octobre 1958, volume 22, série 32, case 153, la Société dite PECORELLA & MARINESI, au capital de 700 Dinars dont le Siège social est à Mateur, rue Pelletier, a été dissoute à dater du 19 mai 1958. Messieurs PECORELLA & MARINESI, domiciliés à Mateur ont été nommés liquidateurs de la Société avec les pouvoirs les plus étendus.

Deux exemplaires du procès-verbal susvisé ont été déposés au Greffe du Tribunal de Première Instance de Bizerte, le 6 novembre 1958.

Pour extrait :

Les Liquidateurs.

N° 992.

CONSTITUTION
DE SOCIÉTÉ ANONYME

I. — *Acte constitutif* : acte sous seings privés en date à Tunis du 5 novembre 1958, déposé en projet le même jour au Greffe du Tribunal de Tunis, enregistré à Tunis A.C.I. le 10 novembre 1958, vol. 698 ter, case 337.

Dénomination : ETABLISSEMENTS SCIALOM FRERES.

Capital : 1.000 Dinars, divisé en 100 actions nominatives de 10 Dinars l'une, entièrement libérées.

Siège social : 6, avenue de Paris à Tunis. Durée 99 ans à partir de la constitution.

Objet : Toute activité commerciale et industrielle en général, et particulièrement, l'achat, la vente, le commerce, la représentation, la réparation de tous appareils de radio, télévision, réfrigération, électricité, ménagers, electro-ménagers, ainsi que la prise en location de tous fonds de commerce et toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières et immobilières, se rattachant directement ou indirectement à l'objet principal ci-dessus; en outre et temporairement, assurer l'administration des opérations de la société en nom collectif SCIALOM FRERES jusqu'à liquidation des stocks de marchandises appartenant à cette dernière, recouvrement des créances qui lui sont dues et paiement du passif qu'elle doit.

Administration par un conseil composé de 3 à 15 membres.

Réserves extraordinaires possibles par décision de l'assemblée générale par prélèvement sur les bénéfices.

II. — Déclaration de souscription et versement de l'intégralité du capital social, en espèces, a été reçue le 10 novembre 1958, par M. Ottavy, receveur de l'enregistrement des A. C. I. à Tunis, à cette déclaration, sont restés annexés : un original des statuts, un original de l'état des souscriptions et versements et un certificat du banquier, le tout enregistré.

III. — L'assemblée générale constitutive réunie le 13 novembre 1958 a, à l'unanimité des souscripteurs :

a) reconnu la sincérité de la déclaration de souscription et versements;

b) nommé comme premiers administrateurs MM. Scialom (Aurèle) Scialom (Ugo) et Scialom (Aldo) et décidé qu'ils resteront en fonctions jusqu'à l'assemblée générale qui se réunira pour l'approbation des comptes de l'exercice qui sera clos le 31 décembre 1962; les administrateurs ont accepté leurs fonctions;

c) nommé M. Giglio (Philippe), commissaire aux comptes et M. Gilbert Hayat, commissaire aux comptes suppléant;

d) approuvé les statuts tels qu'ils résultent de l'acte s.s.p. sus-indiqué du 5 novembre 1958 et déclaré la société définitivement constituée.

IV. — Les membres du Conseil d'Administration réunis le 13 novembre 1958, ont désigné M. Scialom (Aurèle) comme Président Directeur Général et M. Scialom (Ugo) Directeur Général adjoint, pour la durée de leurs fonctions d'administrateurs et leur ont délégué tous les pouvoirs que le Conseil d'Administration détient de la loi et des statuts.

V. — Il a été déposé au Greffe du Tribunal de Première Instance de Tunis le 17 novembre 1958 :

— deux originaux des statuts;

— deux expéditions de la déclaration du 10 novembre 1958, reçue par M. Ottavy, receveur de l'enregistrement de Tunis A.C.I. indiquant les souscriptions et versements;

— deux copies certifiées conformes du procès-verbal de l'assemblée générale constitutive du 13 novembre 1958, enregistré à Tunis A.C.I. le 15 novembre 1958, vol. 698 ter, case n° 524;

— deux copies certifiées conformes du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration du 13 novembre 1958, enregistré à Tunis A.C.I. le 15 novembre 1958. Vol. 698 ter, case n° 523.

Pour extrait :

Le Président Directeur Général,
Aurèle Scialom.

N° 993.

ANNONCES LEGALES, REGLEMENTAIRES ET JUDICIAIRES*Toutes les annonces légales et judiciaires doivent être insérées au J.O.R.T.***L'Administration décline toute responsabilité quant à la teneur des annonces****J. O. R. T., N° 93, du Vendredi 21 Novembre 1958**

Etude de Maître Mahmoud FARHAT, Huissier-Notaire, 6, rue Saint-Jean, Tunis.

DEUXIEME AVIS**VENTE**

aux enchères publiques
sur saisie immobilière

D'UNE GRANDE VILLA

sise au Bardo, Bel-Air, objet du Titre Foncier 83.807.

POUR : Mlle Therese BORG, demeurant au Bardo, route de Sedjoumi, ayant Maître Mahmoud FARHAT, Huissier-Notaire constitué, 6, rue Saint Jean à Tunis.

CONTRE : M^{me} BRUNET Blanche, Vve GUERRY Claude Marie, demeurant au Bardo Bel Air.

Désignation des biens à vendre : Une villa sise au Bardo Bel Air près de Tunis, immatriculée sous le nom de « VILLA BRESSANE » N° 83.807 située en bordure d'une avenue aboutissant à la route N° 5 de Souk Ahras à Tunis par le Kef d'une contenance de 5 ares 02 ca. Il s'y trouve trois constructions à usage d'habitation chacune indépendante savoir : Une villa de 3 pièces, cuisine, W.C. et salle de bains installés ainsi que d'autres constructions. Il existe également dans le jardin, un puits d'eau potable avec moteur électrique. Les constructions sont inoccupées et peuvent être visitées à tout moment.

L'adjudication aura lieu le Mardi vingt trois décembre mil neuf cent cinquante huit (23 décembre 1958) à neuf heures du matin en la Chambre des Criées du Tribunal Civil de Tunis boulevard Farhat Hached.

Mise à prix : Un Million de francs, ci : 1.000.000. Outre frais et Emoluments.

Pour prendre communication du Cahier des Charges au Greffe du Tribunal Civil de Tunis, et pour plus amples renseignements en l'Etude de Maître Mahmoud Farhat, Huissier-Notaire, 6, rue Saint Jean à Tunis.

N° 930.

Etude de Maître Mahmoud FARHAT, Huissier-Notaire, 6, rue Saint-Jean, Tunis.

DEUXIEME AVIS**VENTE**

aux enchères publiques
sur saisie immobilière

D'UNE PARCELLE DE TERRE

sur laquelle existent diverses constructions, d'une superficie de quatre hectares, cinquante-cinq ares, quatre-vingt-dix centiares (4 ha 55 ares 90 ca), sise

à Mégrine Banlieue de Tunis, objet du Titre Foncier N° 42.302.

Requête : M. LALLIMAN Jean, Agriculteur, demeurant à Guermech, près Mateur, subrogé aux poursuites de M. LALLIMAN Marcel, ayant M^r Mahmoud FARHAT, Huissier-notaire constitué, 6, rue Saint-Jean.

Contre : LA COMPAGNIE GENERALE POUR LE COMMERCE ET L'INDUSTRIE, Société Anonyme dont le siège est à Tunis, 45, avenue Habib-Bourguiba.

Désignation des biens à vendre

Une parcelle de terre située à Mégrine, près Tunis, d'une superficie de 4 hectares, 55 ares, 90 centiares (N° 34) (1) du plan de lotissement du Titre Foncier 32.173, immatriculé à la Conservation Foncière sous le nom de « MADELEINE ROSE » N° 42.302. Sur cette parcelle existent : 1° Une Maison d'habitation en maçonnerie recouverte en tuile composée d'une grande pièce, une pièce normale, un couloir, une cuisine, W.C. et salle de bains. En façade existe une véranda découverte et carrelée. Toutes les portes intérieures et la plupart des battants vitrés et des persiennes manquent. Cette maison est inoccupée. Elle est dotée de l'eau et de l'électricité.

2° Une construction en agglomérée recouverte en tuile comportant trois pièces, cuisine, W.C. occupés par Belgacem et Ahmed ben Hamouda, se disant gardien, au service de la partie saisie.

3° Une construction en agglomérés recouverte de tuiles mesurant 45 m² et constituant une écurie. Le tout peut-être visité à tout moment.

L'adjudication aura lieu le mardi vingt-trois décembre 1958 (23 décembre 1958), à neuf heures du matin en la Chambre des Criées du Tribunal Civil de Tunis, boulevard Farhat-Hached.

Mise à prix : un million de francs, ci : 1.000.000, outre frais et émoluments.

Pour prendre communication du Cahier des Charges au Greffe du Tribunal Civil de Tunis et pour plus amples renseignements en l'Etude de Maître Mahmoud FARHAT, Huissier-notaire, 6, rue Saint-Jean, Tunis.

N° 931.

Etude de Maître Mahmoud FARHAT, Huissier-Notaire, 6, rue Saint-Jean, Tunis.

DEUXIEME AVIS**VENTE**

aux enchères publiques
sur saisie immobilière et après surenchère

D'UNE BELLE VILLA DE MAITRE

avec dépendance, sise à Carthage à 100 mètres environ de la gare de

Dermech, immatriculée à la Conservation Foncière sous le nom de « AL-SACE I », titre foncier N° 81.212.

L'adjudication aura lieu le mardi seize décembre 1958 (16 décembre 1958), à 9 heures du matin à l'audience des Criées du Tribunal Civil de Première Instance de Tunis, sis à Tunis, boulevard Farhat-Hached.

Requête : Monsieur TABONE Silvio, Docteur en Médecine, demeurant à Tunis, 5, rue de Bretagne.

Contre : Monsieur VITO D'ALLESANDRO, Agent Maritime, demeurant à Tunis, 61, rue de Portugal, ayant M^r Eugène Maarek pour avocat constitué.

Désignation de la propriété à vendre :

La totalité d'un immeuble, sis à Carthage à 100 mètres environ de la gare de Dermech, Titre Foncier 81.212, d'une superficie de 440 m², consistant en une villa de maître comportant un rez-de-chaussée et premier étage, composé de 6 pièces, salle de bains, garage et débaras. La dite villa est complètement libre. Elle peut être visitée.

Elle est grevée d'une rente d'enze de 740 francs.

L'immeuble ayant été adiugé moyennant le prix de trois millions vingt mille francs (3.020.000), mais par déclaration faite au Greffe du Tribunal Civil de Tunis, Monsieur HOSNI ATTIA a déclaré surenchérir et porter le prix à trois millions trois cent vingt-deux mille francs (3.322.000 francs).

Mise à prix : Outre les charges, clauses et conditions insérées au cahier des charges dressé pour parvenir à la vente et déposé au Greffe du Tribunal Civil de Tunis, les enchères seront reçues sur la mise à prix de : trois millions trois cent vingt-deux mille francs, ci..... 3.322.000

Les frais de poursuites, ceux de vente et les droits fixe et proportionnel en sus.

L'Huissier-notaire poursuivant :
Mahmoud FARHAT.

Pour plus amples renseignements s'adresser à l'Etude de M^r Mahmoud FARHAT, et pour prendre communication de Cahier des Charges, au Greffe du Tribunal Civil de Tunis où il se trouve déposé.

N° 933.

Cabinet de Maître Farid BOURGUIBA, avocat, 189, rue Bab-Souika. Tunis.

DEUXIEME AVIS

Suivant acte s.s.p. en date à Tunis du 15 octobre 1958, enregistré à la dite ville (A.C. 1), le 20 octobre 1958, case 214, vol. 698, les dames Rizzo Vita, Rizzo Clara et Veuve Rizzo Léonard ont vendu à Mes-

seurs M'Hamed ben Ammar ben Djemaâ et Béchir ben Mohamed ben Djemaâ, le fonds de Restaurant du Capitole, sis à Tunis, 60, avenue Habib Bourguiba.

Faire toutes oppositions entre les mains de Maître Farid Bourguiba, avocat à Tunis, 189, rue Bab-Souika, dans les vingt jours qui suivront le présent avis, sous peine de forclusion.

N° 955.

DEUXIEME AVIS

D'un acte S.S.P. du 28 octobre 1958, enregistré à Tunis, A.C. 1, le 31 octobre 1958, Vol. 698 I, Case 610, il appert que Monsieur Chentir Slimane a cédé à Monsieur Mohamed ben Mohamed ben Amor El Hassoumi, demeurant à Tunis, rue Tronja, impasse El Hassoumi, N° 2, la moitié indivise du fonds de commerce de fabrication et vente de pâtes alimentaires et couscous, sis à Tunis, 52, boulevard Ferhat Hached.

Les oppositions devront être faites, à peine de forclusion, dans le délai de vingt jours à compter de la publication du présent avis, entre les mains de l'acquéreur.

Pour extrait.

N° 958.

DEUXIEME AVIS

Par acte s.s.p. en date à Tunis du 31 octobre 1958, enregistré à Tunis, A.C. 1, le 4 novembre 1958, Vol. 698 I, Case 714, Monsieur M'Henni ben Romdhane El Younsi, demeurant à Tunis, 17, rue de Toulon, a vendu à Monsieur Saïd ben Ali Ters, demeurant à Tunis, 2, rue Soult, le fonds de commerce d'épicerie qu'il exploitait à Tunis, 2, rue Soult, avec ses éléments corporels et incorporels.

Faire les oppositions entre les mains de Maître Alfred Messika, avocat à Tunis, 5, rue des Belges, dans les vingt jours qui suivront la présente insertion, sous peine de forclusion.

Pour extrait.

N° 959.

DEUXIEME AVIS

Suivant acte s.s.p. en date à Tunis du 31 octobre 1958, enregistré à Tunis, A.C. 1, le 7 novembre 1958, vol. 698 I, case 904, les consorts Balsamo Joseph, demeurant à Saint-Henri, rue des Bosquets (« Villa Rose »), ont vendu à Monsieur Meïmon Georges, demeurant à Tunis, 43, rue des Maltais, le fonds de commerce de chaussures situé à Tunis, 12, rue des Maltais, et connu sous l'enseigne « Victoria ».

Oppositions dans les vingt jours de la présente insertion, chez Maître Yves Nicolas, avocat, 13, rue de Grèce, en le cabinet duquel domicile a été élu par l'acquéreur à cet effet.

N° 964.

DEUXIEME AVIS

Suivant acte s.s.p. du 1^{er} novembre 1958, enregistré à Tunis, A.C. 1, le 6 novembre

1958, vol. 698, S. bis, case 411, Messieurs Alloud ben Mohamed Bel Hadj Ali ben Mohamed et Romlane ben Aïssa ben Mohamed ben Hadj Messaoud ont vendu aux personnes dénommées dans l'acte leur fonds de commerce de gargotte sis à Tunis, 15, rue Baussier.

Les oppositions devront être faites dans les vingt jours à dater de la présente insertion, chez Maître Félix Samama, avocat, 7, rue de l'Ancienne Poste, à Tunis.

N° 966.

DEUXIEME AVIS

Suivant acte s.s.p. du 25 octobre 1958, enregistré à Tunis, A.C. 1, le 29 octobre 1958, vol. 698, S. ter, case 170, Madame Veuve Geninet Maurice, Paul, née Flippe Léonie, fleuriste, a vendu son fonds de commerce, 2, rue d'Espagne, à Tunis, à Monsieur André Lelouché, demeurant à Tunis, 56, avenue de Paris.

Les oppositions devront être faites dans les vingt jours à dater de la présente insertion, chez Maître Félix Samama, avocat, 7, rue de l'Ancienne Poste, à Tunis.

N° 967.

DEUXIEME AVIS

Suivant acte S.S.P. en date du 31 octobre 1958, enregistré à Tunis, le 8 novembre 1958, A.C. 1, Vol. 698, Série bis, Case 511, aux droits de 30 D. 470, Monsieur Smadja André, demeurant à Tunis, 25, Souk Et-Trouk, a vendu à Monsieur Abdelaziz ben Mahmoud ben Mohamed Masmoudi, demeurant à Sfax, 5, Souk du Parfum, son fonds de commerce de vente de tissus et confection indigène, sis à Tunis, 25, Souk Et-Trouk, ensemble ses éléments corporels et incorporels.

Les oppositions des créanciers éventuels, devront être formées dans les vingt jours qui suivent le présent avis, sous peine de forclusion, chez Monsieur Abdelaziz ben Mahmoud ben Mohamed Masmoudi, 25, Souk Et-Trouk, où il a été fait élection de domicile.

Le vendeur : SMADJA André.

L'acheteur : Abdelaziz ben Mahmoud ben Mohamed MASMOUDI.

N° 968.

Suivant acte s.s.p., enregistré à Tunis, le 5 novembre 1958, vol. 698 I, case 791, Madame Yvonne SCEMAMA a pris en gérance libre le fonds de commerce « Royal Vêtements », à Tunis, 10, rue Es-Sadikia, qu'elle exploitera à ses seuls risques, somme à son seul profit.

N° 994.

PREMIERE INSERTION

Louanges à Dieu.

Monsieur MOHAMED EL ASGHAR BEN MOHAMED EL ABED KHAROUCHA EL FAHRI, porte à la connaissance du public qu'il est propriétaire

de la totalité d'une Sania, complantée d'oliviers, entre lesquels se trouvent des acacias et autres arbres, située au lieu dit « Bir Erromana », au Sud du village d'El Fahri, d'une contenance approximative de quatre Merdjas, ayant pour limites :

Au Sud : sur une partie, Fatma bent Ahmed Mansour et sur une autre partie, les héritiers d'Es-Sadok El Meddeb;

A l'Est : Mohamed ben Ahmed El Abed;

Au Nord : un chemin;

A l'Ouest : Salem ben Hamida.

La dite Sania a droit à l'eau d'irrigation provenant d'un puits la desservant, se trouvant avec le chemin de halage et le bassin s'y rattachant en dehors de ses limites, du côté Est.

Il ajoute qu'il a égaré le titre constatant ses droits de propriété sur ce qui vient d'être désigné et qu'il désire faire dresser un acte de notoriété en tenant lieu.

En conséquence, il appartient à quiconque aurait une prétention à faire valoir à ce sujet de s'adresser à Monsieur le Président du Tribunal de Première Instance de Nabeul, dans un délai de soixante-dix jours, à compter de la date de la dernière insertion.

Fait avec l'autorisation du dit Magistrat, le premier novembre 1958, mil neuf cent cinquante-huit.

Vu par le Président du Tribunal.

(Signé) : Illisible.

N° 995.

TRIBUNAL DE COMMERCE
DE TUNIS

Règlements judiciaires et faillites

Extrait du Registre de Commerce et publicités faites
à « La Presse » et « Al Amal »
du 15 novembre 1958

Jugements déclaratifs de faillites

En date du 8 novembre 1958

La Rocca Vincent, 8, rue Randon, Tunis.

M. Dève, Juge-Commissaire.

MM. Dhaoui et El Karoui, syndics.

C. P. : 30 avril 1958.

Rodolphe et Albert Pohl, 35, avenue Sadok Bey, Tunis.

Juge-Commissaire : M. Malki.

Syndics : François Nicolas et Zeïtoun.

C. P. : 4 septembre 1958.

Jugement de résolution de concordat
et de réouverture de faillite

En date du 8 novembre 1958

Louis Dabiez, boulanger, à Tabarka et Société Générale de Transit, 1, rue de Flandre, Tunis.

Juge-Commissaire : M. Dève.

Syndic : M. Callamand.

N° 996.

**SOCIETE TUNISIENNE
IMPORTATION
PRODUITS ALLEMANDS**

S.T.I.P.A.

Capital : 2.000 dinars

Siège social :

26, rue du 18 Janvier 1952

(ex-rue de Provence)

Modification des statuts

D'un acte s. s. p. en date à Tunis, du 1^{er} novembre 1958, enregistré à Tunis, A. C. 1 le 14 novembre 1958, vol. 698 ter case 448, il appert :

1^o Que le siège de la S.T.I.P.A. est transféré à Tunis, 26, rue du 18 Janvier 1952 (ex-rue de Provence);

2^o Que l'objet social devient :

« Toutes opérations commerciales, relatives à l'importation, la distribution, la réparation, l'entretien, l'achat et la vente, la représentation de tous véhicules automobiles, tracteurs, camions, scooters, motocyclettes, vélomoteurs, etc., ainsi que l'exploitation de garages, ateliers mécaniques de réparations automobiles ou électriques, etc., et d'une façon générale, toutes opérations ou activités se rattachant directement ou indirectement à l'objet social, susceptibles d'en faciliter l'extension ou le développement, ou de le rendre plus rémunérateur »;

3^o La société est, à l'avenir, gérée par deux cogérants, M. SELLAMI Hamouda, demeurant à Tunis, 30, rue Général Férié et M. MARCONI Edouard, demeurant à Tunis, 2 rue de Grenoble.

La durée de leurs fonctions est illimitée. Ils ont les pouvoirs les plus étendus, pour agir séparément, au nom de la société, en faisant précéder leur signature de la mention : « S.T.I.P.A., s.a.r.l., l'un des gérants ».

Ils devront, toutefois, agir conjointement, pour toutes opérations d'une valeur supérieure à 1.000 dinars, et ils ne pourront ni hypothéquer, ni donner en nantissement, les biens appartenant à la société, sans l'accord des associés, possédant les trois quarts du capital.

Les statuts originaires sont donc modifiés, en conséquence de ce qui précède.

Deux exemplaires de cet acte modificatif ont été déposés le 15 novembre 1958, au greffe du Tribunal de Première Instance de Tunis.

Pour extrait :

Les gérants :

SELLAMI, MARCONI.

N° 997.

Par acte s. s. p. en date du 15 septembre 1958, enregistré à Tunis, A. C. 1, le 14 novembre 1958, vol. 698, série ter, case 449, la Société E. Marconi et Cie, S. A. R. L. au capital de 3.000 dinars, dont le siège est à Tunis, 52, rue de Portugal, a donné en gérance libre, à la Société Tunisienne Importation Produits Allemands (S.T.I.P.A.), le dé-

partement garage, vente et achat de véhicules automobiles, cycles, motos, tracteurs, etc., faisant partie de son fonds de commerce, sis à Tunis, 26, rue du 18 Janvier 1952 (ex-rue de Provence), connu sous le nom « International Garage ».

La convention est conclue pour une durée d'une année, commençant le 1^{er} septembre 1958, et se renouvellera ensuite, par tacite reconduction, d'année en année, sauf préavis un mois avant l'expiration de la période en cours.

En conséquence, la Société E. Marconi et Cie ne sera pas responsable des opérations effectuées dans ledit fonds, par la Société S.T.I.P.A.

Pour avis :

E. MARCONI et Cie.

N° 998.

La Société des Etablissements PSA-
LA ET FILS a donné en gérance libre, pour 3 années, à compter du 15 novembre 1958, le fonds de commerce de vins et boissons, sis à Sousse, avenue Habib Thameur, à M. Sassi Mohamed Béchir, qui l'exploitera en son nom et sous sa seule responsabilité.

N° 999.

Messieurs les actionnaires de la Société Tunisienne de Textiles Filés sont convoqués à l'Assemblée Générale Ordinaire, qui sera tenue le lundi 8 décembre 1958, à 17 heures, au siège social, 3, avenue de France.

Ordre du jour :

1^o Rapport du Conseil et du Commissaire aux comptes sur les opérations des exercices 1956-1957.

2^o Approbation des comptes et affectation des bénéfices;

3^o Quitus au Conseil d'Administration;

4^o Questions diverses.

N° 1.000.

PREMIERE INSERTION

AVIS N° 2

Louanges à Dieu.

Mbarek ben Mohamed ben Belgacem ben Zaara Elghidaoui, des Cheikhat et Délégation de Thala, avise le public, qu'il est propriétaire et en possession de la totalité de la parcelle, plantée en partie d'oliviers et d'arbres fruitiers, sise à Joua Elmranouna, Cheikhat Zelfane, Délégation de Thala, Gouvernorat de Sbeitla, dénommée Essedara et Rogaat Ibn Elgaffsi, et limitée :

Au sud : par Nefidat Djareha, qui la sépare du terrain de Salah ben Youssef Samaali et consorts,

A l'est : par Salem ben Youssef précité en partie, et dans le reste, par un Kef et Hajrat Ettir;

Au nord : par un monticule élevé et un oued, puis un terrain des Mraouna;

A l'ouest : par la route de Thala à Sbiba.

Elle mesure 30 hectares environ.

Que le titre de propriété lui a été égaré, et qu'il désire établir un acte de notoriété de propriété. Aussi, quiconque ayant une prétention à émettre, est prié de la faire valoir par devant Monsieur le Juge cantonal de Thala, dans un délai de soixante dix jours de la date de la première insertion du présent au Journal Officiel de la République Tunisienne. Aucune opposition n'est recevable après délais.

Etabli sur son ordonnance et ordre d'insertion, les 2 djoumada I et 14 novembre 1378-1958.

N° 1.001.

Messieurs les actionnaires de la Société Anonyme dite SOCIETE D'EXPLOITATION ET DE RECHERCHES MINIERES DE L'AFRIQUE DU NORD (SERMAN), au capital de 10.000 dinars, dont le siège est à Tunis, 1, rue M'Hamed Ali, sont convoqués en Assemblée Générale Extraordinaire, le 10 décembre 1958, à 16 heures.

Ordre du jour

1^o Réduction du capital pour résorption des pertes à concurrence de 7.500 dinars par réduction de la valeur nominale des actions.

2^o Regroupement des actions.

3^o Augmentation de capital par l'émission d'actions de numéraire.

4^o Modifications aux statuts en conséquence des trois opérations qui précèdent.

Tout actionnaire sera admis à l'assemblée et pourra s'y faire représenter par un mandataire actionnaire.

Les titulaires d'actions nominatives seront admis sur simple justification de leur identité.

Les propriétaires d'actions au porteur devront retirer une carte d'admission en déposant, au siège social 5 jours avant la réunion, soit leurs titres, soit les récépissés en constatant le dépôt dans une banque, chez un agent de change, un courtier en valeurs mobilières ou un notaire.

Les pouvoirs des mandataires devront être également déposés au siège social, 5 jours avant la réunion.

Le texte des résolutions proposées à l'assemblée, sera tenu à la disposition des actionnaires, au siège social, à compter du 25 novembre 1958.

Le Conseil d'administration.

N° 1.002

AUGMENTATION DE CAPITAL

Aux termes d'une délibération en date du 30 septembre 1958 (dont un exemplaire sur papier libre a été déposé au Greffe du Tribunal de Première Instance de Béja, le 2 octobre 1958 et un exemplaire sur timbre est demeuré annexé à la minute de la déclaration de souscription et de versement ci-après énoncée), l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la SOCIETE MINIERE DU KHANGUET, société anonyme au capital de 25.039 dinars, dont le siège social est à la Mine du Khanguet Kef Tout, par Béja, a décidé :

— d'augmenter le capital social d'une somme de 8.918 dinars pour le porter à la somme de 33.957 dinars, par l'émission au pair de 2.600 actions nouvelles de 3 dinars 430 millimes.

Suivant acte reçu par Monsieur BEN MOUSSA M'HAMED, Receveur de l'Enregistrement à Béja, le 18 novembre 1958, un délégué du Conseil d'Administration de la dite Société agissant aux termes d'une délibération, en date du 5 novembre 1958, a :

— déclaré que les 2.600 actions nouvelles de 3 dinars 430 millimes ont été souscrites par diverses personnes ou sociétés et que ces actions ont été entièrement libérées. A cet acte sont demeurées annexées deux listes dûment certifiées, contenant les noms, prénoms, qualités, domiciles, raison sociale et siège social des souscripteurs, le nombre d'actions souscrites et le montant des versements effectués;

— constaté qu'en conséquence, l'article 7 des statuts est ainsi modifié :

« Le capital social est fixé à 33.957 dinars, divisé en 9.900 actions de 3 dinars 430 millimes chacune ».

Deux exemplaires du procès verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 30 septembre 1958, de l'état de souscriptions et de versements et de la déclaration des souscriptions et de versements ont été déposés au Greffe du Tribunal de Première Instance de Béja, le 18 novembre 1958.

Le Conseil d'Administration.

N° 1.003.

Les copies bleues des titres fonciers « BOURAOUI I » n° 43.863 et BOURAOUI II » n° 43.425 (201.014), ayant été égarées, tout détenteur est prié de les rapporter à M. Albert TOUBIANA, mandataire, 5, rue Villedon, à Sousse.

La présente insertion est faite en vue de demander au Tribunal, l'autorisation d'obtenir duplicata des dits titres.

N° 1.004.

Etude de la Société Fiduciaire de Tunisie « FIDRAL », 45, avenue Habib Bourguiba, Le Colisée, Tunis.

CONVOCATION

Les actionnaires de la Société « IMMOBILIERE DES ETABLISSEMENTS BOYOD », Société Anonyme au capital de 6.000 dinars, dont le siège est à Tunis, 54, avenue Bourguiba, sont convoqués pour le 8 décembre 1958, à onze heures, au siège administratif, 45, avenue Bourguiba, Le Colisée, Escalier C, 2^e étage, Bureau 207, en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle, à l'effet de délibérer sur toutes les questions de sa compétence.

Pour avoir le droit d'assister ou de se faire représenter à cette Assemblée, Messieurs les propriétaires d'actions au porteur devront déposer cinq jours au

moins avant la réunion au siège social, leurs titres ou les récépissés en constatant le dépôt dans une Banque ou un Etablissement de Crédit de Tunisie.

Le Conseil d'Administration.

N° 1.005.

RECTIFICATIF

Suite à la publication faite au J. O. R. T. sous les numéros 44, 45 et 46 du 31 décembre 1957;

Vu qu'il a été omis de mentionner le nom de M. Tijani ben Hassine ben Mohamed El Mizcuni, qui figure parmi les héritiers ayant droit sur l'immeuble, objet de la précédente publication, en vue de l'établissement d'une « outhika » de propriété. n° 83/1.

Il y a lieu de prendre acte du présent rectificatif, et il appartient à tout opposant de s'adresser à M. le Président du Tribunal de Première Instance à Tunis, dans un délai maximum de 20 jours, à dater de la publication du présent.

Fait le 17 novembre 1958.

Le Président du Tribunal.

N° 1.006.